

Unión Europea

Resumen Convocatoria A1-01



Lucía María Pascual Chillarón

Técnica de Administración General A1-01 de la Generalitat Valenciana

Técnica Media de Gestión A2-01 de la Universitat de València

✉ info@autenticaoposiciones.com

🌐 www.autenticaoposiciones.com

C/ Ribera 16, 46002 València

- **TUE:** arts. 13 a 19 y 27
- **TFUE:** arts. 223 a 289, 293, 294, 300 a 307
- **Otros:**
 - Reglamentos del Parlamento Europeo, Consejo, Consejo Europeo, Comisión y Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo y estatuto del Tribunal de Justicia de la UE

Artículo 13.1 del TUE:

La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores (art 2 TUE), perseguir sus objetivos (art 3 TUE), defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. **Las instituciones de la Unión son:**

- 1.— El Parlamento Europeo,
- 2.— El Consejo Europeo,
- 3.— El Consejo,
- 4.— La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»),
- 5.— El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
- 6.— El Banco Central Europeo,
- 7.— El Tribunal de Cuentas.

Artículo 13 del TUE:

2. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.

3. Las disposiciones relativas al **Banco Central Europeo** y al **Tribunal de Cuentas**, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el **TFUE**.

4. El **Parlamento Europeo**, el **Consejo** y la **Comisión** estarán asistidos por un **Comité Económico y Social** y por un **Comité de las Regiones** que ejercerán funciones consultivas.

Instituciones de la Unión Europea

Parlam. europeo	Consejo Europeo	Consejo	Comisión	TJUE	BCE	Tribunal de Cuentas
Art. 14 TUE	Art. 15 TUE	Art. 16 TUE	Art. 17 TUE	Art. 19 TUE		
Arts. 223- 234 TFUE	Arts. 235- 236 TFUE	Arts. 237- 243 TFUE	Art. 244- 250 TFUE	Art. 251- 281 TFUE	Arts. 282- 284 TFUE	Arts. 285- 287 TFUE
Reglament. interno del PEU - Art. 228 TFUE Defensor del Pueblo	Reglament. interno Cjo EU	Reglament. Interno Consejo de la Unión	Reglament. Interno Comisión - Art. 18 TUE Alto Representa nte	Estatuto del TJUE	Reglament. Interno BCE	Reglament. del Tribunal de Cuentas

Órganos consultivos de la Unión (no son instituciones):

Comité económico y social	Comité de las Regiones
Arts. 300- 304 TFUE	Arts. 300, 305-307.

Art. 300.1 TFUE: El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán funciones consultivas.

SEDES: Instituciones de la Unión Europea

Parlam. europeo	Consejo Europeo	Consejo	Comisión	TJUE	BCE	Tribunal Cuentas
Estrasburgo (sede oficial), donde se celebrarán los 12 parciales de sesiones plenarias mensuales de 4 días de L a J (sesiones ordinarias) Bruselas: (sesiones extraordinarias) Luxemburgo: donde se encuentra la SG del PEU.	Bruselas (2 veces por semestre)	Bruselas Luxemburgo (los meses Abril, Junio y Octubre)	Bruselas (reuniones semanales) Se reunirán Estrasburgo Cuando se celebren sesiones plenarias del PEU.	Luxemburgo	Fráncfort	Luxemburgo

Regulación:

- Art. 14 TUE
- Art. 223-234 TFUE
- Reglamento interno del PEU

Denominación:

- En su inicio, se denominaba “Asamblea”
- Cambió su nombre a “Parlamento Europeo” el 30 de marzo de 1962
- La nueva denominación ya se recoge en el AUE

Sede:

- **Estrasburgo** (sede oficial), donde se celebrarán los 12 parciales de sesiones plenarias mensuales de cuatro días de lunes a jueves (sesiones ordinarias)
- **Bruselas**: es donde se reúnen las comisiones del P.EU, los grupos políticos y sesiones plenarias adicionales (sesiones extraordinarias).
- **Luxemburgo**: donde se encuentra la Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios.

Conceptos clave:

- ❖ El **P. EU** representa los intereses de los ciudadanos.
- ❖ Las primeras elecciones por sufragio universal y directo fueron en junio de 1979.
- ❖ Salvo disposición en contrario, el **P. EU** decidirá por mayoría de los votos emitidos (Art. 231 TFUE)
- ❖ El **P. EU** adopta su Reglamento interno por MAYORÍA DE MIEMBROS que lo componen (art. 232 TFUE)
- ❖ El **P. EU** elige al Defensor del Pueblo (art. 228 TFUE) por mayoría de los votos emitidos.

Artículo 14.2 del TUE:

El **Parlamento Europeo** estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. **Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente.** La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de **6 diputados** por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de **96 escaños**.

MÁXIMO: 750 más el Presidente.

**Mín. 6 diputados/
EEMM
Máx. 96
diputados/EEMM**

Elecciones 9/06

720 diputados
(inc. Presidente)
España 61
diputados

MANDATO: 5 años

Diputados elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto
=/= Art. 68.1 CE: Los Diputados serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

Especial elecciones 9 de junio 2024.

- ❖ España aplica un sistema de listas cerradas, por lo que los electores no pueden cambiar el orden de preferencia de los candidatos en la lista.
- ❖ **¿Cuál es el umbral electoral para que los partidos políticos tengan representación?** Para las elecciones europeas en España no existe un mínimo umbral electoral.
- ❖ **¿Cuáles son las circunscripciones electorales y cuántas hay?** En España, la circunscripción electoral es única, abarca todo el territorio nacional.
- ❖ **¿Es obligatorio votar?** No, en España el voto no es obligatorio, tanto el voto como la abstención son derechos electorales.

Incompatibilidades diputados (Arts. 5 RIPEU y Acta 20/09/1976)

Son cargos "incompatibles" la pertenencia (entre otros):

- Al **Gobierno** o al **Parlamento de un EM**
- A la **Comisión** Europea, al **Tribunal de Justicia**, al Consejo de Administración del **Banco Central Europeo**, al **Tribunal de Cuentas** o al Banco Europeo de Inversiones.
- Ser abogado general, defensor del pueblo o juez
- Los funcionarios en activo de instituciones u órganos de la Unión constituidos en virtud de los Tratados de la Unión para gestionar fondos comunitarios tampoco pueden ser diputados al PE.

En España, el régimen de incompatibilidades se regula en la L. O. de Régimen Electoral General de 1985 (art 212).

Privilegios diputados:

Gozan de los privilegios e inmunidades siguientes: libertad de **desplazamiento sin restricción alguna**, facilidades aduaneras y de control de cambios, no pueden ser objeto de persecución, arresto o detención en razón del ejercicio de su función y **gozan de inmunidad de jurisdicción penal** que sólo podrá ser levantada por el propio Parlamento.

Elección del Presidente (Art. 16 RIPEU):

- Las candidaturas las presentaran un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo.
- Por MAYORÍA ABSOLUTA de los votos (voto secreto)
- Si después de tres votaciones ningún candidato hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos [*la mitad + 1*], en la cuarta votación solo se mantendrá las candidaturas de los dos diputados que hubieran obtenido en la tercera el mayor número de votos. En caso de empate, será proclamado electo el candidato de más edad.

Funciones Presidente (Art. 22 RIPEU):

- Dirigir actividades del P.EU
- Presidir deliberaciones
- Garantizar desarrollo normal, etc.

Duración mandatos (art. 19 RIPEU):

- La duración del mandato del presidente, de los vicepresidentes y de los cuestores será de dos años y medio (renovables)

Composición mesa (art. 24 RIPEU):

- Compuesta por el presidente + 14 vicepresidentes + 5 cuestores (con voz pero sin voto)
- En caso de empate, voto de calidad del presidente

Grupos políticos (art. 33 RIPEU):

- Todo grupo político estará integrado por diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. El número mínimo de diputados necesario para constituir un grupo político será de 23.
- Un diputado solamente podrá pertenecer a un grupo político. (ACTUALMENTE hay 8 GR. POLÍTICOS en el P. EU).

Voto (art. 193 RIPEU):

- El derecho de voto es un derecho personal (está prohibido el voto por delegación)

Quorum (art. 185 RIPEU):

- 1. El Parlamento podrá deliberar y aprobar su orden del día y su acta de las sesiones, con independencia del número de diputados presentes.
- 2. Habrá quórum cuando se encuentre reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los diputados que componen el Parlamento.
- 3. Toda votación será válida, con independencia del número de votantes, a no ser que el presidente constate, previa solicitud de **39** diputados como mínimo antes de que comience la votación, que no existe quórum. Si no está presente el número de diputados necesario para alcanzar el quórum, el presidente declarará la falta de quórum y la votación se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión.

Artículo 229 TFUE:

El **Parlamento Europeo** celebrará cada año un **período de sesiones**. Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo.

El **Parlamento Europeo** podrá reunirse en período parcial de **sesiones extraordinario** a petición de la MAYORÍA de los MIEMBROS que lo componen, del **Consejo** o de la **Comisión**.

Principales funciones del Parlamento Europeo:

- Competencias PRESUPUESTARIAS: Aprobación del presupuesto de la UE junto con el Consejo.
- Competencias LEGISLATIVAS: Aprobación de actos legislativos junto con el Consejo.
- Competencias de CONTROL: Moción de censura contra la Comisión, comisiones de investigaciones, etc.

Artículo 314 TFUE:

El **Parlamento Europeo** y el **Consejo** establecerá el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento **legislativo especial**.

- Ejerce esta función junto con el **Consejo** desde la introducción de la Decisión de Recursos Propios (1970) y la adopción de los Tratados Presupuestarios en los años 70.

Artículo 289 TFUE:

1. El procedimiento legislativo ordinario consiste en la **ADOPCIÓN CONJUNTA** por el **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, de un reglamento, una directiva o una decisión (...)

2. En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el **Parlamento Europeo** con la **PARTICIPACIÓN** del **Consejo**, bien por el **Consejo** con la **PARTICIPACIÓN** del **Parlamento Europeo**, constituirá un procedimiento **legislativo especial**.

- **Regla general:** cuando el tratado dispone la utilización del procedimientos legislativo especial, el acto será adoptado por el **Consejo** tras consultar al **P. EU**, con la excepción de los arts. del TFUE 223 (elección eurodiputados), 226 (comisiones de investigación) y 228 (Defensor del pueblo).

Principales competencias de control del Parlamento Europeo:

- Moción de censura contra la **Comisión**
- Preguntas y debates
- Comisiones de investigación
- Recursos ante el **TJUE**

Artículo 234 TFUE:

El **Parlamento Europeo**, en caso de que se le someta una moción de censura sobre la gestión de la **Comisión**, sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.

Si la moción de censura es aprobada por MAYORÍA de DOS TERCIOS de los VOTOS emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el **Parlamento Europeo**, los **miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante** de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. (...)

Artículo 131 RIPEU:

1. La décima parte de los diputados que componen el **Parlamento** podrá presentar ante el presidente una moción de censura de la **Comisión**. Cuando se haya votado una moción de censura en los dos meses anteriores, cualquier nueva moción presentada por menos de una quinta parte de los diputados que componen el Parlamento será inadmisibile.
2. La moción deberá denominarse «moción de censura» y estar motivada. Se transmitirá a la Comisión.
3. El presidente anunciará a los diputados la presentación de una moción de censura en cuanto la haya recibido.
4. El debate sobre la censura no tendrá lugar hasta transcurridas veinticuatro horas como mínimo desde que se comunique a los diputados la presentación de la moción de censura.
5. La votación sobre la moción será nominal y no tendrá lugar hasta transcurridas cuarenta y ocho horas como mínimo desde el comienzo del debate.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, el debate y la votación se celebrarán, a más tardar, durante el período parcial de sesiones siguiente a la presentación de la moción.
7. De conformidad con el artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la moción de censura se aprobará por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento. El resultado de la votación se comunicará al presidente del Consejo y al presidente de la Comisión.

Parlamento Europeo: Moción Comisión

⚠ NO CONFUNDIR ⚠

Art. 234 TFUE y Art. 131 RIPEU

Presentación moción: 10% parte diputados o una quinta (un 20%) si hace menos de 2 meses.

Debate: pasadas 24 h desde comunicación.

Votación: pasadas 48 h desde el debate. Mínimo 3 días desde la fecha presentación para la votación.

Requiere la mayoría de 2/3 de los votos que a su vez representen mayoría de miembros.

Producirá la dimisión colectiva de los miembros de la Comisión y del AR como Vicepresidente de la Comisión.

Art. 113 CE

Presentación moción: Al menos el 10% de los diputados e incluir candidato a Presidente.

En los 2 primeros días pueden presentarse alternativas.

Votación: No podrá ser votada hasta pasados 5 días desde la presentación.

Requiere mayoría absoluta.

El Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato será investido Presidente.

Artículo 230 TFUE:

La **Comisión** contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el **Parlamento Europeo** o por sus miembros.

Artículo 233 TFUE:

El **Parlamento Europeo** procederá a la discusión, en sesión pública, del informe general anual que le presentará la **Comisión**

Comisiones (arts. 212 y ss. RIPEU):

- El P. EU funciona en pleno y comisiones: El RIPEU contempla la posibilidad de establecer comisiones permanentes, especiales, de investigación o legislativas temporales.
- La duración del mandato de las comisiones especiales no excederá de doce meses, salvo que el Parlamento lo prorrogue al finalizar dicho período.
- El Parlamento, a petición de la cuarta parte de los miembros que lo componen podrá constituir una comisión de investigación que concluirá sus trabajos con la presentación al Parlamento de un informe sobre los resultados de los mismos en un plazo máximo de doce meses a partir de su reunión constitutiva. El Parlamento podrá decidir en dos ocasiones prorrogar este plazo por un período de tres meses.
- Cuando se derive del procedimiento establecido en el artículo 48 (remisión actos jurídicamente vinculantes y cuestiones de competencia) o en el artículo 55 (Informes propia iniciativa) que un asunto incide en el ámbito de competencia de más de tres comisiones, sin que prevalezca la competencia de ninguna de ellas, la Conferencia de Presidentes podrá, como último recurso, proponer al Parlamento, sobre la base de una recomendación de la Conferencia de Presidentes de Comisión, la creación de una comisión legislativa temporal para tratar una propuesta concreta de acto jurídicamente vinculante o un documento estratégico prelegislativo.

Art. 226 TFUE:

En cumplimiento de sus cometidos y a **petición de la cuarta parte** de los miembros que lo componen, el **Parlamento Europeo** podrá constituir una comisión temporal de investigación para examinar, sin perjuicio de las competencias que los Tratados confieren a otras instituciones u órganos, alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, salvo que de los hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional, hasta tanto concluya el procedimiento jurisdiccional.

La existencia de la comisión temporal de investigación terminará con la presentación de su **informe**.

El **Parlamento Europeo** determinará las modalidades de ejercicio del derecho de investigación mediante **reglamentos** adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo **especial**, previa aprobación del **Consejo** y de la **Comisión**.

Artículo 263 TFUE:

El TJUE controlará la legalidad de los actos legislativos (...) A tal fin, el TJUE será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

Artículo 265 TFUE:

En caso de que, en violación de los Tratados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que declare dicha violación.

Artículo 228.1 TFUE:

El **Parlamento Europeo** elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales (...)

(...) Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución, órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de **tres meses** para exponer su posición al Defensor del Pueblo. (...)

El Defensor del Pueblo presentará cada año al **P. EU** un informe sobre el resultado de sus investigaciones.

Art. 237 y ss. RIPEU:

- Elección Defensor Pueblo:

Al principio de cada legislatura o en caso de fallecimiento, renuncia o destitución del Defensor del Pueblo, el presidente convocará la presentación de candidaturas con vistas al nombramiento del Defensor del Pueblo y fijará el plazo para la presentación de las candidaturas. Dicha convocatoria se publicará en el DOUE.

Las candidaturas habrán de contar con el apoyo de **39** diputados como mínimo, que sean nacionales de al menos **2 EEMM**. Cada diputado podrá apoyar una sola candidatura.

El Defensor del Pueblo será elegido por mayoría de los votos emitidos.

Artículo 228.2 TFUE:

El Defensor del Pueblo será elegido después de cada elección del **Parlamento Europeo** para toda la legislatura. Su mandato será renovable. A petición del **Parlamento Europeo**, el **Tribunal de Justicia** podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

Detalles tipo test:

- ¿Quién elige al Defensor del Pueblo? El Parlamento Europeo por mayoría VOTOS emitidos
- ¿Quién puede reclamar ante él? Ciudadanos europeos y personas físicas o jurídicas que resida o con domicilio social en un EEMM.

Art. 239 y ss. RIPEU:

- Destitución Defensor Pueblo:

Una décima parte de los diputados que componen el Parlamento podrá solicitar la destitución del Defensor del Pueblo si este deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o comete una falta grave. Cuando se haya votado una solicitud de destitución en los **dos meses anteriores**, solo podrá presentarse una nueva solicitud si procede de una quinta parte como mínimo de los diputados que componen el Parlamento.

(...)

Antes de proceder a la votación, el presidente comprobará la **presencia de la mitad como mínimo** de los diputados que componen el Parlamento.

Regulación:

- Art. 15 TUE
- Art. 235-236 TFUE
- Reglamento interno del Consejo Europeo (RICEU)

Antecedentes:

- Cumbres o reuniones al más alto nivel que los Jefes de Estado o de Gobierno realizaban de manera informal con el fin de “organizar una cooperación política más estrecha”.
- La 1ª de estas reuniones tuvo lugar en París en 1961.
- En la cumbre de París 1974 se decide formalizar los encuentros con periodicidad, convirtiéndose en las cumbres del Consejo Europeo.
- El AUE recoge la existencia del Consejo Europeo, pero hasta el T. de Lisboa no se considera institución.

Sede:

- **Bruselas**: en circunstancias excepcionales podrá reunirse en otro lugar.

Art. 15 TUE:

1. El **Consejo Europeo** dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. **No ejercerá función legislativa alguna.**

2. El **Consejo Europeo** estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión.

Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Reuniones (art. 15.3 TUE):

- El **Consejo Europeo** se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su **Presidente**.
- Cuando el orden del día lo exija, los miembros del **Consejo Europeo** podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la **Comisión**, con la de un miembro de la **Comisión**.
- Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del **Consejo Europeo**.
- El **Consejo Europeo** estará asistido por una Secretaría General del Consejo (art 235 TFUE).

Presidente del Consejo Europeo (art. 15.5 y 15.6 TUE):

- El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por MAYORÍA CUALIFICADA para un mandato de dos años y medio, que podrá **renovarse una sola vez**.
- El **Presidente** del Consejo Europeo:
 - a) presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo;
 - b) velará por la preparación y continuidad de los trabajos del **Consejo Europeo**, en cooperación con el Presidente de la **Comisión** y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales;
 - c) se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo;
 - d) al término de cada reunión del **Consejo Europeo**, presentará un informe al **Parlamento Europeo**.
- El Presidente del Consejo Europeo asumirá, **en su rango y condición**, la **representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común**, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Consejo Europeo: Votaciones y mayorías

- **Regla general:** El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa (art 15.4 TUE)
- En caso de votación, cada miembro del Consejo Europeo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros. (art 235.1 TFUE) **≠ P. EU**
- El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión no participarán en las votaciones del Consejo Europeo cuando éste se pronuncie por mayoría cualificada (art 235.1 TFUE)
- La **abstención** de los miembros presentes o representados no obstará a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran **unanimidad** (art 235.1 TFUE)
- El Consejo Europeo se pronunciará por MAYORÍA SIMPLE en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno (art 235.3 TFUE)
- El Consejo Europeo adoptará por MAYORÍA CUALIFICADA:
 - a) una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores.
 - b) una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores
 - c) **Nombran** al AR y **eligen** al Presidente del Consejo Europeo
- QUORUM: Será necesaria la presencia de **2/3 de los miembros** del Consejo Europeo para que este pueda proceder a una votación. En el momento de la votación, el Presidente verificará que se haya alcanzado el quórum. El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión **no** se tendrán en cuenta para calcular el quórum (art 6 RICEU).

Consejo Europeo: Competencias

- Orientación: El **Consejo Europeo** dará a la Unión los **impulsos necesarios para su desarrollo y definirá** sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna (art. 15.1 TUE). El **Consejo Europeo** determinará los **intereses y objetivos estratégicos** de la Unión (art. 22.1 TUE).
- Política de alto nivel: Establece la agenda política y representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la Unión.
- Relaciones exteriores: **Basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo**, el **Consejo** elaborará la política exterior y de seguridad común (PESC) y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política. (art 26 TUE).
- Designaciones:
 - **Elegirá** a su **presidente** por MAYORÍA CUALIFICADA (art. 15.5 TUE).
 - **Propondrá** al **P. EU**, por MAYORÍA CUALIFICADA, un candidato al cargo de Presidente de la **Comisión** (art. 17 TUE).
 - **Nombrará** por MAYORÍA CUALIFICADA, con la aprobación del Presidente de la **Comisión**, al AR (art. 18.1 TUE).
 - **Nombrará** a la **Comisión** por MAYORÍA CUALIFICADA (art. 17 TUE)

Regulación:

- Art. 16 TUE
- Art. 237-243 TFUE
- Reglamento interno del Consejo (RIC)

Sede:

- **Bruselas**
- Celebrará sus reuniones en **Luxemburgo** en los meses de Abril, Junio y Octubre (A-J-O)

Conceptos clave:

- ❖ El **Consejo** representa a los **Gobiernos** de los EEMM y sus intereses.
- ❖ Ejerce la función LEGISLATIVA y PRESUPUESTARIA junto al **P. EU**.
- ❖ Tiene poder de decisión política junto con el **Consejo Europeo**.
- ❖ Salvo disposición en contrario en los Tratados, el **Consejo** se pronunciará por MAYORÍA CUALIFICADA (Art. 16 TUE).
- ❖ Las decisiones adoptadas por el **Consejo** o el **COREPER** en virtud del Reglamento interno se adoptaran por MAYORÍA SIMPLE, excepto cuando éste establezca otra disposición de voto (art. 1 RIC).
- ❖ El Consejo se reunirá por convocatoria de su presidente (art. 237 TFUE): a iniciativa de este, de uno de sus miembros o de la **Comisión**.

Art. 16.1 TUE:

16.1 El **Consejo** ejercerá conjuntamente con el **Parlamento Europeo** la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

(=/= Función del Consejo Europeo (art. 15.1 TUE) de definir las orientaciones y prioridades políticas generales)

16.2 **COMPOSICIÓN:** El **Consejo** estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para **comprometer** al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.

16.8 **REUNIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS:** El **Consejo** se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Con este fin, cada sesión del Consejo se dividirá en dos partes, dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas. *(Se deduce que estas últimas será privadas o al menos no serán obligatoriamente públicas)*

FORMACIONES OBLIGATORIAS (art. 16.6 TUE):

- Consejo de Asuntos Exteriores: Elaborará la acción exterior de la UE según líneas estratégicas del **Consejo Europeo**.
- Consejo de Asuntos Generales: Velará por la coherencia de los trabajos. Preparará las reuniones del **Consejo Europeo**.

RESTO DE FORMACIONES (art. 236 TFUE): Su lista se adopta por MAYORÍA CUALIFICADA del **Consejo Europeo**:

- ☐ Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (**ECOFIN**): El Eurogrupo es un órgano informal que se reúne generalmente una vez al mes, la víspera de la sesión del ECOFIN. Participa en las reuniones del Eurogrupo: los ministros de la zona € responsables de las finanzas; el presidente del Eurogrupo; el vicepresidente de la **Comisión** responsable de asuntos económicos y monetarios y del euro; el presidente del **BCE**;
- ☐ Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI);
- ☐ Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores;
- ☐ Consejo de Competitividad;
- ☐ Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía;
- ☐ Consejo de Agricultura y Pesca;
- ☐ Consejo de Medio Ambiente;
- ☐ Consejo de Educación, Juventud y Cultura y Deporte.

Presidencia formaciones del Consejo;

- Presidencia formación de Asuntos Exteriores: Alto Representante.
- Presidencia resto formaciones: Rotatoria
 - ❑ Desempeñada por grupos predeterminados de 3 EEMM durante un período de 18 meses (6 meses cada uno, asistiendo el resto del tiempo). Estos grupos se formarán por rotación igual de los EEMM, atendiendo a su diversidad y a los equilibrios geográficos de la Unión (art. 1 RIC).

POLONIA (1º semestre 2025) – DINAMARCA (2º semestre 2025) – CHIPRE (1º semestre 2026)

Art. 16.7 TUE:

Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo.

- **COREPER** (art. 240 TFUE)

- Comité de representantes permanentes de los EEMM que prepara trabajos del Consejo.

- Cada EM tiene una delegación nacional en Bruselas llamada “Representación Permanente”

- El COREPER opera a través de dos formaciones:

- El Coreper I, compuesto de los representantes permanentes adjuntos, prepara cuestiones de tipo técnico.

- El Coreper II, compuesto por los embajadores, se ocupa del estudio de naturaleza política.

Consejo: Votaciones y mayorías

- MAYORÍA SIMPLE: supone pronunciarse por mayoría de los miembros que componen el consejo ($27/2=13,5 \approx 14$) (art 238 TFUE). Ej. decisiones por mayoría simple:
 - La organización de la Secretaría General (art 240.2 TFUE)
 - Cuestiones de procedimiento y aprobación de su reglamento interno (art 240.3 TFUE)
- Regla general: **Mayoría cualificada**: el Cjo se pronunciará por esta mayoría salvo cuando los tratados dispongan otra cosa (art 16 TUE). Ej. decisiones por mayoría cualificada:
 - Art 7.2 TUE. El Cjo por esta mayoría podrá suspender ciertos derechos al EM al que se haya constatado la existencia de una violación grave y persistente de los valores del art 2. TUE.
 - El Cjo nombrará al Secretario General por esta mayoría (art 23 reglamento)
- UNANIMIDAD: Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad (art 238 TFUE). Es decir, basta que todos voten a favor o se abstengan para alcanzar dicha unanimidad. = Cjo EU

Consejo: Mayoría cualificada

El sistema de votación por mayoría cualificada está en vigor desde el 1 de noviembre de 2014 (anteriormente existía el método del “voto ponderado”).

El nuevo sistema requiere una doble mayoría: de EEMM y de población.

Art. 16 TUE:

La **mayoría cualificada** se definirá como un **mínimo del 55% de los miembros** del **Consejo** que incluya al menos a 15 ($27 \times 0,55 = 14,85$ aproximadamente 15) de ellos y represente a EEMM que reúnan **como mínimo el 65% de la población** de la Unión.

Una minoría de bloqueo estará compuesta por al **menos 4 miembros** del **Consejo**, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

Consejo: Mayoría cualificada

Art. 238 TFUE:

SI PARTICIPAN TODOS LOS EEMM Y EL CONSEJO NO ACTÚA A PROPUESTA DE LA COMISIÓN O EL AR:

✓ Mayoría cualificada: 72% de los EEMM + 65% población

SI NO PARTICIPAN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS:

- EL CONSEJO NO ACTÚA A PROPUESTA DE LA COMISIÓN O EL AR:

- Mayoría cualificada: 72% EEMM + 65% población

- EL CONSEJO ACTÚA A PROPUESTA DE LA COMISIÓN O EL AR:

- Mayoría cualificada: 55% EEMM + 65% población

- MINORÍA DE BLOQUEO:

- N° de EM que representen al menos 35% población + 1 EM, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

Consejo: Quorum

Para que el Consejo pueda proceder a la votación deberá estar presente la mayoría de los miembros del Consejo que, en aplicación de los Tratados, puedan participar en la votación. Antes de celebrarse la votación, el Presidente, asistido por la Secretaría General, comprobará la existencia de quórum (art 11 reglamento)

- En caso de votación, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros (art 239 TFUE). = Cjo EU $\neq$ P.EU

Consejo: Competencias

- Legislativas y presupuestarias: Solo el **Consejo** junto con el **P. EU** pueden adoptar actos jurídicos legislativos (art 289 TFUE). Colegisla con el **P.EU** el presupuesto de la UE (art. 314 TFUE).
- Coordinación: El **Consejo**, concretamente la formación de asuntos generales, será responsable de la coordinación general de las políticas, expedientes horizontales que afecten a varias políticas de la UE, etc. (art 2 Reglamento).
- Relaciones exteriores: **Basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo**, el **Consejo** elaborará la política exterior y de seguridad común (PESC) y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política. (art 26 TUE).
- ⚠ El **Consejo** autorizará la apertura de negociaciones, aprobará las directrices de negociación, autorizará la firma y celebrará los acuerdos (art 218 TFUE).
- Establecimiento sueldos, dietas, etc.: El **Consejo** fijará los sueldos, dietas y pensiones del Presidente del **Consejo Europeo**, del Presidente de la **Comisión**, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los miembros de la **Comisión**, etc. (art 243 TFUE).

Regulación:

- Art. 17 TUE
- Art. 244-250 TFUE
- Reglamento interno del Comisión (RICOM)

Sede:

- **Bruselas**, pero cuando el **P. EU** celebre sus sesiones en Estrasburgo, las reuniones de la Comisión también tendrán lugar ahí.

Conceptos clave:

- ❖ La **Comisión** representa los intereses de la **Unión**.
- ❖ Es **guardiana** de los Tratados. Vela por que se apliquen los Tratados y medidas de las instituciones (art. 17.1 TUE).
- ❖ Es un órgano **EJECUTIVO**.
- ❖ Es un órgano que actúa **colegiadamente**
- ❖ La **Comisión** se pronunciará por mayoría de sus miembros (Art. 250 TFUE).
- ❖ La **Comisión** se reunirá como mínimo 1 vez por semana (art. 5 RICOM)

Comisión: Reuniones y funcionamiento

- Semanalmente: Los comisarios se reúnen en Bruselas todos los **miércoles** por la mañana. Cuando hay sesión plenaria del **Parlamento Europeo** en Estrasburgo, la reunión se adelanta al **martes**.
 - Además de las reuniones semanales, si lo exigen las circunstancias, el presidente de la **Comisión** puede convocar reuniones extraordinarias.
- Las reuniones de la **Comisión** no serán públicas. Los debates serán confidenciales.
- Los acuerdos de la **Comisión** se adoptarán por mayoría de sus miembros. Su reglamento interno fijará el quórum art 250 TFUE.

Comisión: Quorum

- ❖ El número de miembros cuya presencia será necesaria para que la **Comisión** pueda adoptar acuerdos válidamente será igual a la mayoría del número de miembros previsto en el Tratado (art 7 RICOM). = Consejo
- ❖ La **Comisión** actuará **colegiadamente** de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento y dentro del respeto de las orientaciones políticas definidas por su Presidente (art 1 RICOM).

Comisión: Composición

Art. 17 TUE:

17.4. La **Comisión** nombrada entre la fecha de entrada en vigor del **Tratado de Lisboa** y el 31 de octubre de 2014 estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes.

17.5. A partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su Presidente y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número. (No ha llegado a entrar en vigor).

Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de dichos Estados. Este sistema será establecido por unanimidad por el Consejo Europeo de conformidad con el artículo 244 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Comisión: Nombramiento

Art. 17.7 TUE:

Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al **Parlamento Europeo** y tras mantener las consultas apropiadas, el **Consejo Europeo** propondrá al **Parlamento Europeo**, por MAYORÍA CUALIFICADA, un candidato al cargo de Presidente de la **Comisión**. El **Parlamento Europeo** elegirá al candidato por mayoría de los MIEMBROS que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el **Consejo Europeo** propondrá en el plazo de **un mes**, por MAYORÍA CUALIFICADA, un nuevo candidato, que será elegido por el **Parlamento Europeo** por el mismo procedimiento.

El **Consejo**, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la **Comisión**. Éstas serán seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros, de acuerdo con los criterios enunciados en el párrafo segundo del apartado 3 y en el párrafo segundo del apartado 5.

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la **Comisión** se someterán colegiadamente al voto de aprobación del **Parlamento Europeo**. Sobre la base de dicha aprobación, la **Comisión** será nombrada por el **Consejo Europeo**, por MAYORÍA CUALIFICADA.

Comisión: Nombramiento

Resumiendo:

1. El Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por MAYORÍA CUALIFICADA, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión.
2. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los MIEMBROS que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de **un mes**, por MAYORÍA CUALIFICADA, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.
3. El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión.
4. El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo.
5. Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por MAYORÍA CUALIFICADA.

Comisión: Nombramiento

⚠ NO CONFUNDIR ⚠

Art. 14.1 TUE y 128 RIPEU: El **P.EU** “ELIGE” al Presidente de la **Comisión** por MAYORÍA de los MIEMBROS.

Art. 17.7 TUE: El **Consejo Europeo** “PROPONDRÁ” al **P.EU**, por MAYORÍA CUALIFACADA un candidato al cargo de Presidente de la **Comisión** (...) La **Comisión** será nombrada por el **Consejo Europeo** por MAYORÍA CUALIFADA.

Comisión: miembros

MANDATO Y MIEMBROS COMISIÓN (art 17.3 TUE):

- El mandato de la **Comisión** será de cinco años renovables
- Los miembros de la **Comisión** serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.
- La **Comisión** ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Los miembros de la **Comisión** no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno o institución
- Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus funciones.

INCOMPATIBILIDADES (art 245 TFUE):

- Los miembros de la **Comisión** se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los Estados miembros respetarán su independencia y no intentarán influir en ellos en el desempeño de sus funciones.
- Los miembros de la **Comisión** no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no

Comisión: miembros

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (art 17.6 TUE):

- a) definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones;
- b) determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación;
- c) nombrará Vicepresidentes, distintos del AR, de entre los miembros de la Comisión.

DIMISIÓN Y CESE MIEMBROS COMISIÓN:

- Un miembro de la **Comisión** así como el AR presentará su dimisión si se lo pide el Presidente (art 17.6 TUE).
- Todo miembro de la **Comisión** que deje de reunir las condiciones o haya cometido una falta grave podrá ser cesado por el **TJ**, a instancia del **Consejo**, por MAYORÍA SIMPLE, o de la **Comisión** (art 247 TFUE).
- Finalización mandato o moción de censura (art 234 TFUE).

Comisión: Competencias

- Iniciativa legislativa
- Control
- Relaciones exteriores
- Ejecución

Comisión: Iniciativa legislativa

Iniciativa (art. 17.1 TUE)

La **Comisión** promoverá en interés general y tomará las iniciativas adecuadas con este fin.

Iniciativa legislativa (art. 17.2 TUE)

- Los actos legislativos (reglamento, directiva y decisión) de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la **Comisión**, salvo que los Tratados dispongan otra cosa.
- Los demás actos se adoptarán a propuesta de la **Comisión** cuando así lo establezcan los Tratados.

Existen excepciones:

Art. 225 TFUE:

Por MAYORÍA DE MIEMBROS, el **P. EU** puede solicitar a la Comisión que presente propuestas

Art. 241 TFUE:

El **Consejo**, por MAYORÍA SIMPLE, podrá pedir a la Comisión que efectúe estudios que considere oportunos y los someta propuestas pertinentes

Art. 289.4 TFUE:

En los casos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de EEMM, o del **P. EU**, por recomendación del **BCE** o petición del **TJ** o del BEI.

Control (art. 17.1 TUE)

La **Comisión** velará porque se apliquen los Tratados y medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos.

Supervisará la aplicación del Derecho de la UE bajo el control del TJUE.

Control mediante el inicio de un procedimiento por incumplimiento:

- Ver arts. 258 a 260 TFUE

Procedimiento por incumplimiento – Fase administrativa o precontenciosa	Procedimiento por incumplimiento – Fase contenciosa (art. 260 TFUE)
COMISIÓN => EM (art. 258 TFUE) - Sin un EM incumple alguna de sus obligaciones establecidas por los T^ºs, la Comisión le ofrecerá la posibilidad de presentar sus observaciones, tras las cuales emitirá un dictamen motivado. - Si el EM no atiende al dictamen, la Comisión podrá recurrir al TJUE.	POR INCUMPLIMIENTO DE LO DIPUESTO EN LOS T^ºs - Si el TJUE declara que un EM ha incumplido obligaciones que le corresponden por los T^ºs, dicho EM está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de S. - Si la Comisión estima que el EM NO ha adoptado las medidas, tras ofrecer la posibilidad al EM de presentar sus observaciones, podrá someter el caso al TJUE. - La Comisión indicará el importe a tanto alzado o multa coercitiva que deba pagar el EM y si el TJUE efectivamente declara que el EM ha incumplido la S, obligado a pagar.
EM => EM con la intervención de la COMISIÓN (art. 259 TFUE) - Si un EM aprecia que otro ha incumplido sus obligaciones de acuerdo con los T^ºs, podrá recurrir al TJUE, pero primero, deberá someter el asunto a la Comisión. - La Comisión, oídas las observaciones de los EM implicados, emitirá un dictamen. - Si la Comisión no lo emite en el plazo de 3 meses desde la solicitud, el EM podrá recurrir al TJUE igualmente.	POR INCUMPLIMIENTO TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA - Si de acuerdo con el art. 258, la Comisión presenta recurso al TJUE por considerar que el EM ha incumplido su obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva por procedimiento legislativo, podrá indicar un importe a tanto alzado o multa coercitiva. - Si el TJUE constata el incumplimiento, podrá imponer el pago dentro del límite establecido por la Comisión

Relaciones exteriores (art. 17.1 TUE)

Con excepción de la PESC (Política Exterior y Seguridad Común) y de los demás casos previstos en los Tratados, la **Comisión** asumirá la representación exterior de la Unión.

Art. 220 TFUE:

1. La Unión establecerá todo tipo de cooperación adecuada con los órganos de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

La Unión mantendrá también relaciones apropiadas con otras organizaciones internacionales.

2. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la **Comisión** se encargarán de aplicar lo dispuesto en el presente artículo.

Ejecución (art. 17.1 TUE)

La **Comisión** ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados.

Ejecución, gestión y control:

- La **Comisión**, bajo su responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación con los EEMM (art. 317 TFUE)
- La **Comisión** elaborará informes para que el **Consejo** supervise la evolución económica de los EEMM (art. 121.3 TFUE)
- La **Comisión** supervisará la evolución de la situación presupuestaria y nivel de endeudamiento público de los EEMM (art. 126.3 TFUE)
- La **Comisión** publicará todos los años, un informe general sobre las actividades de la Unión (art. 249.2 TFUE)

Art. 18 TUE:

1. **NOMBRAMIENTO:** El Consejo Europeo nombrará por MAYORÍA CUALIFICADA, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al AR. El Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento.

2. El Alto Representante estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión. Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo. Actuará del mismo modo en relación con la política común de seguridad y defensa.

4. Velará por la coherencia de la acción exterior de la Unión.

Cargos del AR:

- Vicepresidente de la Comisión (art. 18.4 TUE).
- Presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores (art. 18.3 TUE)
- Participará en los trabajos del Consejo Europeo (art. 15.2 TUE)

Comisión: Iniciativa legislativa

NO CONFUNDIR:

Art. 15.6 TUE: PRESIDENTE CONSEJO EUROPEO

El Presidente del Consejo Europeo **asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común**, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Art. 17 TUE: COMISIÓN

Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, **asumirá la representación exterior** de la Unión.

Art. 27 TUE: AR

El Alto Representante **representará a la Unión** en las materias concernientes a la **política exterior y de seguridad común**.

Art. 18.2 TUE

El Alto Representante estará **al frente de la política exterior y de seguridad común** de la Unión.

Regulación:

- Art. 19 TUE
- Art. 251-281 TFUE
- Estatuto del TJUE (protocolo N.º 3)

Sede:

- **Luxemburgo**: tanto del TJ como del TG

La institución del TJUE se compone de 3 órganos:

- ❖ **Tribunal de Justicia (TJ).**
- ❖ **Tribunal General (TG):** Su existencia fue prevista en el AUE como Tribunal de 1ª instancia.
- ❖ **Tribunales especializados** que se constituyan: Previstos en el Tratado de Niza como salas jurisdiccionales.
 - ❖ El único tribunal especializado que se ha creado hasta la fecha es el **Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea**, que se ocupó de los asuntos relacionados con las instituciones de la UE y sus empleados entre 2005 y 2016. En 2016, se disolvió y sus competencias se transfirieron al Tribunal General como parte de la reforma del sistema judicial de la UE.

Conceptos clave:

- ❖ Tiene como MISIÓN: Garantizar el respeto al Derecho de la Unión Europea.
- ❖ Sus DECISIONES obligan a instituciones, EEMM y personas.
- ❖ MANDATO: 6 AÑOS renovables.

Art. 19.3 TUE

El **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** se pronunciará, de conformidad con los Tratados:

- a) sobre los recursos interpuestos por un EM, por una institución o por personas físicas o jurídicas;
- b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;
- c) en los demás casos previstos por los Tratados

Artículo 19.2 del TUE:

El **Tribunal de Justicia** estará compuesto por un juez por EM. Estará asistido por abogados generales. El **Tribunal General** dispondrá al menos de un juez por EM***.

Son 11 abogados generales porque el **art. 252 TFUE** indica que “El TJ estará asistido por 8 abogados generales”.

El **art. 252 TFUE** además contempla la posibilidad que el **Consejo**, por UNANIMIDAD, aumente el N.º de abogados generales si el TJ lo solicita y lo solicitó, por eso son 11.

Composición TJ

1 juez por cada
EM

+

11 abogados
generales



Composición TG (art. 48 Estatuto)

2 JUECES por cada
EM

El art. 19.2 TUE indica que “al menos 1 juez por EM”.

***Art. 49 bis ETJUE: El TG estará asistido por uno o varios abogados generales para tramitar las peticiones de decisión prejudicial que se le transmitan con arreglo al artículo 50 ter.

TFUE: Composición

Los jueces del TJ y TG, así como los abogados generales del TJ (art. 19 TUE)

- ☐ Se elegirán entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.
- ☐ Reúnan las condiciones de los arts. 253 y 254 TFUE •
- ☐ Serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los EEMM.
- ☐ Por un periodo de 6 años renovables (los jueces salientes podrán ser nombrados de nuevo)
- ☐ Renovación parcial cada 3 años

Abogados generales (art. 49 Estatuto)

- Los miembros del TG podrán ser llamados a desempeñar las funciones de Abogado General.
- La función del Abogado General consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, **conclusiones motivadas** sobre determinados asuntos sometidos con la finalidad de asistir al Tribunal (art 252 TFUE).

Comparativa	Tribunal Justicia (art. 253 TFUE)	Tribunal General (art. 254 TFUE)
Composición	Art. 19 TUE: 1 juez por EM y asistido abogados generales.	Art. 19 TUE: al menos 1 juez por EM. Art. 48 estatuto: 2 jueces por EM
Miembros	Garantías de independencia y reúnan las condiciones requeridas	Garantías de independencia y posean la capacidad necesaria
Designación	De común acuerdo por los Gobiernos de los EEMM tras consultar al comité de idoneidad	De común acuerdo por los Gobiernos de los EEMM tras consultar al comité de idoneidad
Periodo	6 años renovables	6 años renovables
Renovación	Renovación parcial cada 3 años (los miembros salientes podrán volver a ser designados)	Renovación parcial cada 3 años (los miembros salientes podrán volver a ser designados)
Presidente	Los <u>jueces</u> elegirán de entre ellos al Presidente del TJ por un período de 3 años, renovables (ídem vicepresidente).	Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del TG por un período de 3 años, renovables (ídem vicepresidente)
Secretario	El TJ nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste.	El TG nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de éste.
Reglamento	El TJ establecerá su Reglamento de Procedimiento. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo	El TG establecerá su Reglamento de Procedimiento, de acuerdo con el TJ. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo

TFUE: Comité de idoneidad

Art. 255 TFUE:

Se **constituirá un comité para que se pronuncie sobre la idoneidad** de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del TJ y del TG, antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos de conformidad con los artículos 253 y 254.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ: 7 PERSONALIDADES. (El Comité se incorporó como novedad la consulta con el T. de Lisboa).

Elegidas entre:

- Antiguos miembros TJ y TG
- Miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores
- Juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el **P. EU**.

El **Consejo** adoptará una decisión por la que se establezcan las normas de funcionamiento del comité, así como una decisión por la que se designe a sus miembros. El **Consejo** se pronunciará por iniciativa del Presidente del TJ.

Inmunidad (art. 3 estatuto):

- Los Jueces y abogados generales gozarán de inmunidad de jurisdicción. Después de haber cesado en sus funciones, continuarán gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial. El TJ, reunido en Pleno, podrá levantar la inmunidad.

Incompatibilidades (art. 4 estatuto):

- Los Jueces y abogados generales no podrán ejercer ninguna función política o administrativa. No podrán, salvo autorización concedida con carácter excepcional por el Consejo, por MAYORÍA SIMPLE, ejercer ninguna actividad profesional, retribuida o no.

Relevo (art. 6 estatuto):

Los Jueces y abogados generales solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo cuando, a juicio unánime de los Jueces y de los Abogados Generales del TJ, dejen de reunir las condiciones requeridas o incumplan las obligaciones que se derivan de su cargo

Cese anticipado (art. 7 estatuto):

Los Jueces y abogados generales que cesen en sus funciones antes de la expiración de su mandato serán sustituidos por el tiempo que falte para terminar dicho mandato.

TFUE: Funcionamiento

QUORUMS (Art 17 ETJUE)

- El TJ solo podrá deliberar válidamente en N.º impar.
- Las deliberaciones de las Salas compuestas por 3 y 5 Jueces solo serán válidas si están presentes 3 Jueces.
- Las deliberaciones de la **Gran Sala** solo serán válidas si están presentes 11 Jueces.
- Las deliberaciones del TJ reunido en **Pleno** solo serán válidas si están presentes 17 Jueces.

El TJ actuará en (art. 16 ETJUE)

SALAS: compuestas por 3 y 5 jueces. Los pr. de sala serán elegidos por 3 años, renovables una vez.

GRAN SALA: compuesta por 15 jueces, presidida por el Pr. del TJ. También formarán parte de la Gran Sala los Presidentes de las Salas de cinco Jueces y otros Jueces designados en las condiciones establecidas en el Reglamento de Procedimiento.

PLENO: en asuntos arts. 228.2, 245, 247, 286.6 TFUE o importancia excepcional.

El TG actuará en (art. 50 ETJUE)

SALAS: compuestas por 3 y 5 jueces. Los pr. de sala serán elegidos por 3 años, renovables una vez.

El TG podrá actuar también en Gran Sala, en Sala Intermedia entre las Salas de 5 jueces y la Gran Sala, o como órgano unipersonal.



- El AUE estableció un procedimiento para su **creación**, estableciéndose mediante decisión del Consejo en 1989 (Decisión 1988/591).
- Inicialmente fue denominado **Tribunal de Primera Instancia**, porque se podía acudir a él en primera instancia sin perjuicio de recurso posterior ante el TJ.
- El T. Lisboa, modificó su nombre a **Tribunal General**.

Recurso por incumplimiento o infracción

Arts. 258-260 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL DE JUSTICIA

FASE PRECONTENCIOSA:

CASO 1: COMISIÓN => EM

- Si la Comisión estima que un EM ha incumplido alguna de las obligaciones de los Tº, esta emitirá un dictamen después de haber ofrecido al EM a presentar sus observaciones
- Si el EM no se atiene al dictamen de la Comisión, esta podrá recurrir al TJUE

CASO 2: EM => EM

- Cualquier EM puede acudir al TJUE si entiende que otro EM ha incumplido sus obligaciones en virtud de los Tº
- Previamente, someterá el asunto a la Comisión, que emitirá dictamen motivado (los EEMM tienen posibilidad de formular sus observaciones)
- Si la Comisión no emite dictamen en el plazo de 3 MESES desde la solicitud, el EM puede acudir al Tribunal

FASE CONTENCIOSA:

PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE:

- Si el TJUE declara que el EM ha incumplido sus obligaciones en virtud de los Tº, el EM estará obligado a adoptar las medidas para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
- Si la Comisión estima que el EM no ha adoptado las medidas, podrá someter el asunto al TJUE (ofreciendo la posibilidad al EM de presentar sus observaciones). La Comisión indicará el importe a tanto alzado o multa coercitiva.
- Si el TJUE declara que el EM efectivamente ha incumplido la sentencia, podrá imponerle dicho importe.

TJUE: Competencias

Recurso de anulación

Arts. 263-264 TFUE

El TJUE controlará la legalidad:

- De los actos legislativos
- De los actos del Cjo, de la Comisión y del BCE que NO sean recomendaciones y dictámenes
- Los actos de los órganos y organismos de la UE, del PEU y Cjo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a 3ros.

El recurso puede fundarse en:

- Incompetencia
- Vicios sustanciales de forma
- Violación de los Tº o norma jurídica
- Desviación de poder

Interpuesto por:

- un EM
- el PEU, Consejo o Comisión, Trib de Cuentas, BCE, Comité de las regiones para la salvaguarda de sus prerrogativas.
- Toda persona física o jurídica que le afecte directa e individualmente

• Plazo de interposición: **2 MESES** desde publicación del acto, notificación o desde el conocimiento de los hechos

• Si el recurso es fundado, el TJUE lo declarará **NULO** y sin valor ni efecto el acto impugnado

COMPETENCIA:

Art. 51 Protocolo 3

Pese a lo dispuesto en el art 256 del TFUE, será competencia del **TRIB. de JUSTICIA**:

-Los recursos interpuestos por un EM que vayan dirigidos:

- A) Contra un acto o una abstención de pronunciarse del Cjo, PEU o ambos, excepto: decisiones del Cjo en materia de ayudas a EM, en materia de protección comercial contra prácticas ilícita y actos del Cjo mediante los que ejerce competencias de ejecución

- B) Contra un acto o abstención de pronunciarse de la Comisión en materia de cooperación reforzada

-Los recursos de anulación y por omisión interpuestos por una institución de la UE contra un acto o una abstención de pronunciarse del PEU, del Cjo o ambos, de la Comisión o del BCE

Resto de casos, competencia **TRIB. GENERAL** (art 256.1 TFUE)

Recurso de inactividad o por omisión

Arts. 265 TFUE

En caso de que en violación de los Tº:

- El PEU
- El Cjo
- La Comisión
- El BCE

• U otros órganos u organismos que la Unión

Se abstuvieran de pronunciarse, los EEMM y demás instituciones de la UE podrán recurrir al TJUE con objeto de que declare dicha violación.

Requisito: es necesario que se haya requerido previamente a la institución, órgano u organismos para que actúe

• Si transcurren 2 MESES desde dicho requerimiento sin que el requerido hubiera definido su posición, el recurso podrá interponerse en un nuevo plazo de 2 MESES

• Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, o uno de los órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen. (actos no vinculantes)

COMPETENCIA:

Art. 51 Protocolo 3

Pese a lo dispuesto en el art 256 del TFUE, será competencia del **TRIB. de JUSTICIA**:

-Los recursos interpuestos por un EM que vayan dirigidos:

- A) Contra un acto o una abstención de pronunciarse del Cjo, PEU o ambos, excepto: decisiones del Cjo en materia de ayudas a EM, en materia de protección comercial contra prácticas ilícita y actos del Cjo mediante los que ejerce competencias de ejecución

- B) Contra un acto o abstención de pronunciarse de la Comisión en materia de cooperación reforzada

-Los recursos de anulación y por omisión interpuestos por una institución de la UE contra un acto o una abstención de pronunciarse del PEU, del Cjo o ambos, de la Comisión o del BCE

Resto de casos, competencia **TRIB. GENERAL** (art 256.1 TFUE)

TFUE: Competencias

Recurso de funcionarios

Arts. 270 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL GENERAL
(art. 256.1 TFUE)

El TJUE será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.

**Recurso de responsabilidad
extracontractual**

Arts. 268 y 340 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL GENERAL
(Art. 256.1 TFUE)

El TJUE será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refieren los párrafos 2do y 3ro del artículo 340 TFUE.

- Art 340 TFUE: En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión **deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones**, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

- Sin embargo, **BCE** deberá reparar los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

TFUE: Competencias

**Recurso condicional o de
responsabilidad contractual**

Arts. 272 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL GENERAL
(Art. 256.1 TFUE)

El TJUE será competente para para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.

TJUE: Competencias

Recurso relativo al procedimiento del art. 7 TUE

Arts. 269 TFUE

COMPETENCIA: TRIBUNAL DE JUSTICIA

El **TJUE** será competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por:

-El **Consejo Europeo**

-o por el **Consejo** en virtud del artículo 7 del TUE solamente a petición del EM objeto de la constatación del **Consejo Europeo** o del **Consejo** y únicamente en lo que se refiere al respeto de las disposiciones de procedimiento establecidas en el citado artículo.

Esta petición deberá presentarse en el plazo de **1 MES** a partir de la constatación. El Tribunal se pronunciará en el plazo de **1 MES** a partir de la fecha de la petición

Recordatorio art 7 TUE:

- Corresponde al **Cjo Europeo** por UNANIMIDAD constatar la **violación grave y persistente** de los valores de la UE (a propuesta de 1/3 EM o la **Comisión** previa aprobación **PEU**)
- Corresponde al **Consejo**, por MAYORÍA de 4/5 previa aprobación del **PEU** y a petición de 1/3 EEMM, el **PEU** o la **Comisión**, **constatar la existencia de riesgo claro** de violación de los valores de la UE.

Competencia consultiva del TJ

Arts. 218.11 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL DE JUSTICIA

Legitimados:

- Un Estado miembro,
- el Parlamento Europeo,
- el Consejo
- o la Comisión

podrán solicitar el dictamen del TJ sobre la compatibilidad con los Tratados de cualquier acuerdo previsto.

En caso de dictamen negativo del Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de éste o revisión de los Tratados

Cuestión prejudicial

Arts. 267 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL DE JUSTICIA

Objetivo: garantizar la aplicación del Dº de la UE de forma homogénea en los EEMM sin disparidad de criterios.

Para ello, el TJUE será competente para pronunciarse con carácter prejudicial:

- sobre la interpretación de los Tratados;
- sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Dos situaciones:

- Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los EM, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
- Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto en relación con una persona **privada de libertad**, el TJUE se pronunciará con la mayor brevedad.

Competencias en materia PESCE

Arts. 24 y 40 TUE y
art. 275 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL DE JUSTICIA
(art. 275 TFUE)

Con carácter general, el TJUE **NO será competente** para pronunciar sobre disposiciones ni actos adoptados sobre materia PESCE, no obstante, el TJ **será competente** para:

- Controlar el respeto al art 40 TUE (la ejecución de la PESCE no podrá afectar a la distribución del ejercicio de las competencias de que se señalan en los arts. 3-6 del TFUE)
- Y para pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por el **Consejo** en virtud de disposiciones PESCE que establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas..

Competencias en el ámbito ELSJ

Art. 276 TFUE

**COMPETENCIA:
NO COMPETENTE**

En el ámbito del ELSJ, el TJUE **NO será competente** para:

- Comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía de un EM,
- Ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los EEMM respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

TFUE: Distribución competencias

Art. 256 TFUE: ¿Quién conoce cada recurso?

TRIBUNAL GENERAL (será competente para conocer en 1ª instancia):

Se dividen en:

- Cabe recurso casación ante el TJ:

- Recurso de anulación (art. 263 TFUE)
- Recurso por omisión (art. 265 TFUE)
- Recurso en materia de responsabilidad extracontractual (art. 268 TFUE)
- Recurso de funcionarios (art. 270 TFUE)
- Recurso en materia de responsabilidad contractual (art. 272 TFUE)

- No cabe recurso casación ante el TJ:

- Recurso contra resoluciones de los tribunales especializados
- Para resolver cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas en el estatuto (a día de hoy ninguna)

TRIBUNAL JUSTICIA:

- Resto

COMPETENCIA:

Art. 51 Protocolo 3

Pese a lo dispuesto en el art 256 del TFUE, será competencia del **TRIB. de JUSTICIA**:

-Los recursos interpuestos por un EM que vayan dirigidos:

- A) Contra un acto o una abstención de pronunciarse del Cjo, PEU o ambos, excepto: decisiones del Cjo en materia de ayudas a EM, en materia de protección comercial contra prácticas ilícita y actos del Cjo mediante los que ejerce competencias de ejecución

- B) Contra un acto o abstención de pronunciarse de la Comisión en materia de cooperación reforzada

-Los recursos de anulación y por omisión interpuestos por una institución de la UE contra un acto o una abstención de pronunciarse del PEU, del Cjo o ambos, de la Comisión o del BCE

Resto de casos, competencia **TRIB. GENERAL** (art 256.1 TFUE)

Artículo 278 TFUE:

Los recursos interpuestos ante el TJUE NO tendrán efecto suspensivo.

Sin embargo, el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado

Tribunal de Cuentas

Regulación:

- Art. 285-287 TFUE
- Reglamento del Tribunal de Cuentas

Sede:

- Luxemburgo

Conceptos clave:

- ❖ El **Tribunal de Cuentas** fue creado por el **T. de Bruselas** firmado el 22/07/1975.
- ❖ El **Tribunal de Cuentas** se creó para establecer un control financiero adecuado al recién instaurado Sistema de Recursos Propios establecido por el **Tratado de Luxemburgo** firmado el 22/04/1970. Así como contar con un órgano que pudiera desarrollar un control externo eficaz.
- ❖ El **Tribunal de Cuentas** lo elevó a institución el **T. de Maastricht**.
- ❖ Función: fiscalización o control de las cuentas de la Unión.

Tribunal de Cuentas: Composición

Art. 285 TFUE:

El **Tribunal de Cuentas** estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.

Art. 286 TFUE:

1. Los miembros del **Tribunal de Cuentas** serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia.

3. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del **Tribunal de Cuentas** no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones.

4. Los miembros del **Tribunal de Cuentas** no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios.

Tribunal de Cuentas: Composición

Mandato y presidencia (art. 286.2 TFUE):

Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un período de seis años. El **Consejo**, previa consulta al **Parlamento Europeo**, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro.

El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable. Los miembros elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Cuentas por un período de tres años. Su mandato será renovable.

Quorum (Art. 21 reglamento):

El quórum de los miembros presentes necesario para deliberar queda fijado en 2/3 partes de los miembros.

Funcionamiento en Salas y Comités (Art. 10-12 reglamento):

- SALAS: El Tribunal creará salas a fin de aprobar determinadas categorías de informes y dictámenes. Prepararán documentos que haya de aprobar el Tribunal.
- COMITÉS: Los Comités se encargarán de cuestiones que no sean abordadas por las salas.

Tribunal de Cuentas: Funciones

El art. 287 TFUE (en resumen):

- Examinar las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión.
- Presentar al **P.EU** y al **Consejo**, una **declaración** sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes que será publicada en el DOUE.
- Examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera.
- El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes.
 - En los EEMM, el control se efectuará en colaboración con las instituciones nacionales
- Elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un **informe anual**. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el DOUE.
- Aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen
- Asistirá al **P.EU** y al **Consejo** en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto.
- El Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno. Dicho reglamento requerirá la aprobación del **Consejo**.

Banco Central Europeo

Regulación:

- Art. 282-284 TFUE
- Reglamento interno del BCE
- Política monetaria: 127 a 133

Antecedentes:

- Fundado en 1998, es el sucesor del Instituto Monetario Europeo
- El T. de Lisboa lo eleva a la categoría de institución

Sede:

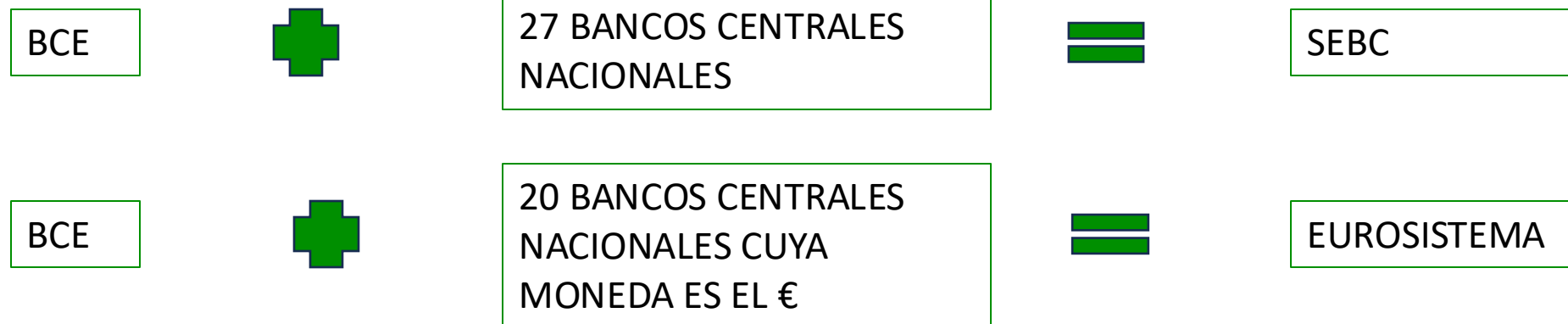
- Fráncfort

Conceptos clave:

- ❖ Potestad exclusiva para autorizar la emisión del euro (art. 282 TFUE).
- ❖ Es INDEPENDIENTE en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas (art. 282 TFUE).
- ❖ Cuenta con PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA (art. 282 TFUE).
 - ❖ En los Tº solo tienen personalidad jurídica:
 - ❖ La Unión (art. 47 TUE)
 - ❖ El BCE (art. 282 TFUE)
 - ❖ El Banco Europeo de Inversiones (art. 308 TFUE)

Art. 282 TFUE:

El **BCE** y los bancos centrales nacionales constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El BCE y los bancos centrales nacionales de los EEMM cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.



Los EEMM cuya moneda **NO** sea el € y sus respectivos Banco Centrales mantendrán sus competencias en el ámbito monetario (art. 282.4 TFUE).

Banco Central Europeo: SEBC

Objetivo principal: Mantener la estabilidad de precios (art. 127.1 TFUE).

El BCE será consultado (art. 127 TFUE)

- ❖ Sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de competencia.
- ❖ Por las autoridades nacionales acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias.

Además, el BCE, podrá presentar dictámenes a las instituciones, órganos de la Unión o nacionales acerca de materias que pertenezcan al ámbito de sus competencias.

Otras funciones del SEBC (art. 127 TFUE):

- Apoyar las políticas económicas generales de la UE
- Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión
- Realizar operaciones de divisas
- Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago
- Etc.

Art. 128 TFUE:

1. El **BCE** tendrá el **derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes** de banco en euros en la Unión. El BCE y los bancos centrales nacionales podrán emitir billetes. Los billetes emitidos por el BCE y los bancos centrales nacionales serán los **únicos billetes de curso legal en la Unión**.
 2. Los EEMM podrán realizar **emisiones de moneda metálica en euros**, para las cuales será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión.
- Autorización (emisión de billetes de €): Dº EXCLUSIVO DEL **BCE**
 - Emisión de billetes: **BCE** y BCN (únicos billetes de curso legal en la UE)
 - Emisión de moneda metálica en €: EEMM (con la aprobación del **BCE** en cuanto al VOLUMEN de emisión)

Banco Central Europeo: SEBC

Art. 282 TFUE:

El SEBC estará dirigido por los **órganos rectores** del BCE . El **objetivo** principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta.

ÓRGANOS RECTORES DEL BCE (art. 129.1 TFUE):

- ❖ CONSEJO DE GOBIERNO: Evalúa cambios económicos y monetarios, define la política monetaria de la zona del € y fija los tipos de interés a los que los bancos pueden obtener dinero del BCE.
- ❖ COMITÉ EJECUTIVO: Responsable de ejecutar la política monetaria, preparar reuniones del Consejo de Gobierno y ejecutar determinadas facultades delegadas por el Consejo de Gobierno.
- ❖ CONSEJO GENERAL: Contribuye al trabajo consultivo y de coordinación y ayuda a preparar la adopción del € en nuevos países.

Banco Central Europeo: SEBC

ÓRGANOS RECTORES DEL BCE (art. 129.1 TFUE):

- ❖ CONSEJO DE GOBIERNO: Miembros del Comité Ejecutivo BCE + Gobernaciones 20 bancos centrales nacionales cuya moneda es el € (art. 283 TFUE).

El Presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar, sin derecho de voto, en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE.

- ❖ COMITÉ EJECUTIVO: Presidente BCE + Vicepresidente + 4 miembros (art. 283 TFUE). Los 4 miembros:
 - ❖ Serán nombrados por el Consejo Europeo, por MAYORÍA CUALIFICADA.
 - ❖ Entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al P. EU y al Consejo de Gobierno del BCE.
 - ❖ MANDATO: 8 años no renovables.
 - ❖ Solo podrán ser miembros del comité los nacionales de los EEMM.
- ❖ CONSEJO GENERAL: Presidente BCE + Vicepresidente + Gobernadores de los BCN de los EEMM. Solo mientras haya EEMM acogidos a una excepción (art. 141 TFUE).

Además, existe aunque no esté recogido en los Tº, Consejo de Supervisión es un órgano interno del BCE y se encarga de la planificación y ejecución de las funciones atribuidas al BCE en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

EEMM QUE UTILIZAN EL €		EEMM NO PERTENECIENTES LA ZONA €	EMM ACOGIDOS A CLAÚSULA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
EEMM que han sustituido sus monedas nacionales por la moneda única		EEMM que aún no adoptado la moneda única, pero que se incorporarán a la zona del € cuando reúnan las condiciones necesarias.	Este EM negoció mantener voluntariamente su moneda nacional tras su adhesión a la UE
Austria Bélgica Chipre Croacia Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda	Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Portugal Eslovaquia Eslovenia España	Bulgaria Chequia Hungría Polonia Rumanía Suecia	Dinamarca

Órganos consultivos de la Unión (no son instituciones):

Comité económico y social	Comité de las Regiones
Arts. 300- 304 TFUE	Arts. 300, 305-307.

Art. 300.1 TFUE: El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán funciones consultivas.

Órganos consultivos de la UE

Comparativa	Comité Económico y social	Comité de las Regiones
Composición (art. 300 TFUE)	Representantes de las organizaciones de <u>empresarios</u> , de <u>trabajadores</u> y de otros sectores de la sociedad civil, en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural (no representan EEMM, sino categorías socioeconómicas)	Representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato <u>electoral</u> en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida
Independencia miembros	NO estarán vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.	
Revisión composición	Su composición serán revisadas periódicamente por el Consejo. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará decisiones a tal efecto.	
Sede	BRUSELAS	

Comité económico y social (CESE)

Nº miembros (art. 301 TUE)

- Art. 301 TFUE: NO excederá de 350
- Tras Brexit: 329 miembros (21 España)
- El Consejo adopta por UNANIMIDAD a propuesta de la Comisión, la decisión de la composición del CES.
- El Consejo establece las dietas de los miembros

Mandato (art. 302 TFUE):

- 5 AÑOS → renovables
- El Consejo adoptará la lista de miembros de conformidad con las propuestas presentadas por cada EM. Antes de su nombramiento, consultará a la Comisión y podrá recabar la opinión de organizaciones europeas representativas de distintos sectores económicos y sociales
- El Consejo los nombra por MAYORÍA CUALIFICADA.

Presidente (art. 303 TFUE):

- El CES designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio
- El presidente convocará al CESE a instancia del P.EU, Cjo, la Comisión o iniciativa propia.

Funciones (art. 304 TFUE)

- El **CESE** será consultado por el **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** en los casos indicados por los tratados (en temas de educación, empleo, política social, entre otros) y en el caso en el que lo estimen oportuno
- El **CESE** podrá emitir dictámenes a iniciativa propia
- Si **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** lo estiman necesario, fijarán un plazo al **CESE** para que lo emita, no inferior a 1 MES, en caso de NO emitirlo en plazo, se podrá prescindir del mismo.
- Los dictámenes, por su condición, **no son vinculantes**, pero en el caso de fueran preceptivos, la falta de consulta al **CESE** podría derivar en un recurso de anulación ante el TJUE

Comité de las Regiones (CDR)

N.º miembros (art. 305 TUE)

- Art 301 TFUE: NO excederá de 350
- Tras Brexit: 329 miembros e igual N.º de suplentes (21 España y mismo N.º de suplentes. 17 designados a iniciativa de las CCAA y 4 a iniciativa de la FMP)
- El Consejo adopta por UNANIMIDAD a propuesta de la Comisión, la decisión de la composición del CDR.

Mandato (art. 305 TFUE):

- 5 AÑOS → renovables
- El Consejo adoptará la lista de miembros y suplentes de conformidad con las propuestas presentadas por cada EM.
- Al término del mandato electoral en virtud del cual han sido propuestos los miembros del CDR, su mandato en el Comité concluirá automáticamente, siendo sustituidos por el periodo restante.
- Ningún miembro podrá simultáneamente ser miembro del P. EU y del Comité.

Presidente (art. 306 TFUE):

- El CDR designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio
- El presidente convocará al CDR a instancia del P.EU, Cjo, la Comisión o iniciativa propia.

Funciones (art. 307 TUE)

- El **CdR** será consultado por el **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** en los casos indicados por los tratados y e cualesquiera otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación transfronteriza, en que una de estas instituciones lo estime oportuno.
- El **CdR** podrá emitir dictámenes a iniciativa propia
- Si **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** lo estiman necesario, fijarán un plazo al **CdR** para que lo emita, no inferior a 1 MES, en caso de NO emitirlo en plazo, se podrá prescindir del mismo.
- Cuando el **Comité Económico y Social** sea consultado en aplicación del artículo 304 (Consulta al CES), el **P.EU**, el **Consejo** y la **Comisión** informarán al **CdR** de esta solicitud de dictamen. El **CdR** podrá emitir un dictamen al respecto cuando estime que hay intereses regionales específicos en juego.
- Los dictámenes, por su condición, **no son vinculantes**, pero podrá el **CdR** podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el TFUE requiera su consulta (Protocolo 2, art 8)

La Comunitat Valenciana participa en el CDR (con 1 miembro) a través del Presidente de la Generalitat según dispone el Estatuto de Autonomía (art. 61.3.c)

- **TUE:** artículos 1 a 12, artículos 49 y 50
- **TFUE:** artículos del 2 a 14, artículos 20 a 25.
- **Carta de los Derechos Fundamentales de la UE:** artículos 39 a 46

TRATADO DE LA UE (TUE)

Título I: Disposiciones comunes (art. 1 a 8 TUE)

Título II: Principios democráticos (arts. 9 a 12 TUE)

Título III: Instituciones (art. 13 a 19 TUE)

Título IV: Cooperaciones reforzadas (art. 20 TUE)

Título V: Acción exterior y PESC (arts. 21 a 46 TUE)

Título VI: Disposiciones finales (arts. 47 a 55 TUE)

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO UE (TFUE)

1ª Parte: Principios (art. 1 a 17 TFUE)

2ª Parte: No discriminación y ciudadanía de la UE (arts. 18 a 25 TFUE)

3ª Parte: Políticas y acciones internas de la UE (art. 26 a 197 TFUE)

4ª Parte: Asociación de los países y territorios de ultramar (art. 198 a 204 TFUE)

5ª Parte: Acción exterior de la UE (arts. 205 a 222 TFUE)

6ª Parte: Disposiciones institucionales y financieras (arts. 223 a 334 TFUE)

7ª Parte: Disposiciones generales y finales (arts. 335 a 358 TFUE).

PROTOCOLOS Y
ANEXOS

CARTA DERECHOS
FUNDAMENTALES
UE

DERECHO
DERIVADO



- Son los símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ésta.
- **Bandera:** Representa un círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul
- **Himno:** “Himno a la Alegría” de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven
- **Divisa:** <<Unida en la diversidad>>
- **Moneda:** Euro
- **Día de Europa:** 9 de mayo (Aniversario “Declaración Schuman”). El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman (Ministro francés de Asuntos Exteriores) proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con la idea de que si se ponían de acuerdo en la producción del carbón y el acero, la guerra entre Alemania y Francia no tendría lugar, porque se fusionarían los intereses económicos.

Naturaleza de la

- **UE** La UE se rigió, en sus orígenes, por el **Derecho Internacional**, creándose, sobre las mismas bases e instrumentos que las organizaciones internacionales.
- Se eligió la forma de un **TRATADO** como corpus normativo.
- La UE se define como una **organización supranacional** con personalidad jurídica, compuesta por 27 EEMM que le **atribuyen competencias** para alcanzar sus objetivos comunes.

LA UE NO ES:

1. NO es una entidad estatal: si bien tiene una población y un territorio delimitados, no goza de soberanía como tal, sino que el origen y el alcance de sus poderes se hace a través de la cesión de soberanía que le transfieren y reconocen los EEMM.

2. NO es un estado federal: puesto que no tiene una competencia general, sino parcial o sectorial.

3. NO es una organización internacional: al estilo OTAN o similares porque en estas organizaciones los Estados cooperan pero no ceden parte de su soberanía.

LA UE ES:

1. SÍ es un sujeto de Derecho Internacional: puede ser destinatario de normas que atribuyen Derechos y obligaciones internacionales. Desde el Tratado Lisboa, adquiere personalidad jurídica, por lo que goza de potestad para negociar y celebrar acuerdos internacionales en su propio nombre.

2. SÍ es una organización (o unión) supranacional: Esta es un tipo de unión política multinacional en la que los EEMM delegan el poder de negociación y decisión en una autoridad o institución concreta.

Antecedentes de la UE

- 1923: Tras la I GM Richard Coudenhove-Kalergi funda la **Unión Panaeuropea** cuyo objetivo era evitar conflicto intereuropeo + establecer Europa confederal.
- 1929: Aristide Briand (Ministro francés de Asuntos Exteriores) propone crear una federación denominada **Unión Europea**, idea que fue desarrollada en el Memorándum Briand (1930) y el proyecto NO despertó interés.
- 1947: Tras la II Guerra Mundial, Europa está exhausta y dividida.
 - Francia y Reino Unido firman el **Tratado de Dukerque**, para asistirse mutuamente en caso de resurgimiento militar alemán.
 - En 1948, se firma **Tratado de Bruselas**, sumándose los países del Benelux (B,PB,L)
 - A partir de 1954, se denomina **Unión Europea Occidental**
- 1948: **Plan Marshall**
 - Aprovechar la fortaleza de la economía norteamericana que necesitaba de nuevos mercados.
 - El plan permitió a los estados europeos poner en marcha la maquinaria de producción y exportación.

- 1949:
 - Surgen nuevas corrientes europeístas: de incremento de cooperación sin cesión de soberanía y las que defienden una integración federal
 - Se firman en 1949, los **Estatutos del Consejo de Europa** que fundamentalmente se limitaba a discutir asuntos de interés común.

- 1950:
 - El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman (ministro de AAEE francés) realiza la **Declaración Schuman**.
 - Propone situar la producción francoalemana del carbón y del acero bajo una Alta Autoridad común, con el objetivo de lograr una verdadera integración económica.
 - Este plan concluyó con el **Tratado de París** (18 de abril de 1951)
 - Qué países se adhirieron: Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
 - Dando lugar a **CECA** (Comunidad Europea para el Carbón y el Acero).

Tratados originarios de la UE

COMUNIDADES EUROPEAS	Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)	Comunidad Económica y Europea (CEE). Hoy transformada en UE.	Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEa o EURATOM). En vigor, coexiste con UE**.
TRATADO	Tratado de París, 18 abril 1951	Tratado de Roma, 25 de marzo de 1957	
ENTRADA EN VIGOR	23 julio 1952 (vigencia de 50 años)	1 de enero de 1958 (Aún en vigor)	
OBJETIVO	- Constitución a nivel europeo de un mercado del carbón y del acero. - Cese enemistad franco-alemana. - CECA => Personalidad jurídica.	- Mercado común (unión aduanera): libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales. -PAC, PCC, PCT, PS*, Régimen de competencia	- Desarrollo de la energía nuclear
INSTITUCIONES	- Alta Autoridad - Consejo - Asamblea parlamentaria. - TJ + Comité consultivo	- Comisión - Consejo - Asamblea parlamentaria. - TJ + Comité económico y social	- Comisión - Consejo - Asamblea parlamentaria. - TJ + Comité económico y social

** Cada una con su marco regulatorio. La CEEa con el Tratado de Roma. La UE con TFUE y TUE

Clasificación de los tratados

TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS	- T. CEEA - T. CEE - T. CEEA O EURATOM - T. MAASTRICHT*
TRATADOS MODIFICATIVOS (MODIFICACIONES AUTÓNOMAS)	- AUE - T. MAASTRICHT* T. ÁMSTERDAM - T. NIZA - T. LISBOA
OTROS TRATADOS MODIFICATIVOS	Tratados que introducen modificaciones de distinto tipo: - Presupuestario. - Institucional - Tratados de adhesión.

Cronología de los tratados

TRATADO	FECHA FIRMA TRATADO	FECHA ENTRADA VIGOR
T. París, constitutivo de la CECA.	18/04/1951	23/07/1952
T. Roma, constitutivo de la CEE	25/03/1957	01/01/1958
T. Roma, constitutivo CEEA o EURATOM	25/03/1957	01/01/1958
Acta Única Europea	17 y 28*/02/1986	01/07/1987
T. Maastricht o TUE	07/02/1992	01/11/1993
Tratado de Ámsterdam	02/10/1997	01/05/1999
Tratado de Niza	26/02/2001	01/02/2003
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa	29/10/2004	non nata
Tratado de Lisboa	13/12/2007	01/12/2009

* Firmado el 17 Luxemburgo y el 28 en La Haya.

Cronología de los tratados

UNIFICACIÓN INSTITUCIONES	FECHA FIRMA TRATADO	FECHA ENTRADA VIGOR
Convenio de Instituciones comunes	25/03/1957 (Coincide con el T. Roma)	01/01/1958 (Vigor TCEE y TCEEA)
Tratado de Fusión de Ejecutivos (Tratado de Bruselas)	06/04/1965	01/07/1967

TRATADOS PRESUPUESTARIOS	FECHA FIRMA TRATADO	FECHA ENTRADA VIGOR
Tratado de Luxemburgo	22/04/1970	01/01/1971
Tratado de Bruselas	22/07/1975	01/06/1977

T. de LUXEMBURGO:
Aumentar poderes presupuestarios de la Asamblea en materia presupuestaria.

T. de BRUSELAS: Ídem. T. Luxemburgo. A partir del 1/01/1971, el presupuesto comunitario se empieza a financiar con recursos propios de la Comunidad

T. de BRUSELAS: Se crea el Tribunal de Cuentas Europeo, como órgano fiscalización

Cronología de los tratados

TRATADO ADHESIÓN	ESTADOS	FECHA ENTRADA VIGOR
1. T. Bruselas, 22 enero de 1972	Dinamarca, Reino Unido* e Irlanda.	01/01/1973
2. T. Atenas, 28 de mayo de 1979	Grecia	01/01/1981
3. T. Lisboa-Madrid, 12 de junio de 1985	España y Portugal	01/01/1986
4. T. Corfú, 24 junio 1994	Suecia, Finlandia y Austria	01/01/1995
5. T. Atenas, 16 abril 2003	Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta	01/05/2004
6. T. Luxemburgo, 25 abril 2005	Bulgaria y Rumanía	01/01/2007
7. T. Bruselas, 9 diciembre 2011	Croacia	01/01/2013

* El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE.

Cronología de los tratados

PAÍS	EEMM	ZONA €	SCHENGEN
Alemania	1958	1999	1995
Austria	1995	1999	1997
Bélgica	1958	1999	1995
Bulgaria	2007	-	2024
Chequia	2004	-	2007
Chipre	2004	2008	-
Croacia	2013	2023	2023
Dinamarca	1973	Opt-out	2001
Eslovaquia	2004	2009	2007
Eslovenia	2004	2007	2007
España	1986	1999	1995
Estonia	2004	2011	2017
Finlandia	1995	1999	2001

Cronología de los tratados

PAÍS	EEMM	ZONA €	SCHENGEN
Francia	1958	1999	1995
Grecia	1981	2001	2000
Hungría	2004	-	2007
Irlanda	1973	1999	-
Italia	1958	1999	1997
Letonia	2004	2014	2007
Lituania	2004	2015	2007
Luxemburgo	1968	1999	1995
Malta	2004	2008	2007
Países Bajos	1958	1999	1995
Polonia	2004	-	2007
Portugal	1986	1999	1995
Rumanía	2007	-	2024
Suecia	1995	-	2001

Miembros de la UE

Estados candidatos a la adhesión	- Albania - Bosnia-Herzegovina - Georgia - Moldavia - Montenegro - Macedonia del Norte	- Serbia - Turquía - Ucrania
Estados candidatos potenciales (son países que no han obtenido todavía la condición de candidatos)	- Kosovo	
Islandia	Solicitó su adhesión en 2009, pero la retiró en 2015	
Requisitos formar parte UE (art. 49 TUE)	- Ser Estado Europeo - Respetar los valores democráticos art. 2 TUE. - Además, se establecen los criterios de Copenhague.	

Evolución instituciones

ACTA ÚNICA EUROPEA	TRATADO DE MAASTRICHT	TRATADO LISBOA
COMISIÓN	COMISIÓN	COMISIÓN
CONSEJO	CONSEJO	CONSEJO
PARALEMENTO EUROPEO	PARLAMENTO EUROPEO	PARLAMENTO EUROPEO
TRIBUNAL JUSTICIA	TRIBUNAL JUSTICIA	TRIBUNAL JUSTICIA
	TRIBUNAL CUENTAS	TRIBUNAL CUENTAS
		CONSEJO EUROPEO
		BCE

Los primeros tratados

T. CECA (París)	T. CEE (Roma)	T. EURATOM (Roma)
▪ La creación de la CECA pretendía ser una primera etapa en la vía que conduciría a una «federación europea». El mercado común del carbón y del acero debía permitir experimentar una fórmula que pudiera extenderse progresivamente a otros ámbitos económicos. ▪ El objetivo de la Comunidad Económica Europea era establecer un mercado común basado en las cuatro <u>libertades de circulación de mercancías, personas, capitales y servicios</u> a lo largo de un periodo transitorio. Entre sus disposiciones se incluían: ○ la supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros; ○ el establecimiento de un arancel aduanero exterior común; ○ la instauración de políticas comunes en materia agrícola, de transportes y comercial ○ la creación de un Fondo Social Europeo; ○ la constitución de un Banco Europeo de Inversiones; ○ el desarrollo de unas relaciones más estrechas entre los Estados miembros. ▪ El objetivo de Euratom era coordinar el suministro de materiales fisiónables y los programas de investigación ya iniciados por los distintos Estados o que estos se disponían a lanzar con miras a la utilización pacífica de la <u>energía nuclear</u>.		

Tratados modificativos: AUE

Acta Única Europea

Firma: 17 (Luxemburgo, 9 EM)
y 28 (La Haya 3 EM) 02/1986

**ENTRADA VIGOR: 1
julio 1987**

- Culminación del **mercado interior** antes del 31/12/1992 (Objetivo 92). Se define el “mercado interior” como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, estará garantizada.
- Nuevas políticas: Cohesión Económica y Social, Medio Ambiente e Investigación y Desarrollo.
- Fortalecimiento del papel del **P.EU** mediante 2 nuevos procedimientos decisorios: Dictamen Conforme (implica que el **Consejo** debe obtener la aprobación del **P.EU** para que se tomen ciertas decisiones de primera importancia: adhesión de nuevos miembros, ciertos acuerdos internacionales etc.) y procedimiento de Cooperación (junto con el **Consejo**, permitió al **P.EU** ser colegislador con ciertas limitaciones).
- La Asamblea Parlamentaria en este tratado pasa a denominarse **Parlamento Europeo**.
- Se consagra la existencia del **Consejo Europeo**.
- Recoge un procedimiento reglado para proceder a crear un Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General) dentro del Tribunal de Justicia. Finalmente, dicho TPI se crea mediante una Decisión del **Consejo** de 24 de octubre de 1988.
- Incluye una serie de disposiciones relativas a la Cooperación Política Europea (CPE), antecedente de la PESC (Política Exterior y Seguridad Común).

Tratados modificativos: T. Maastricht

T. Maastricht o TUE

Firma: 7 febrero 1992

ENTRADA VIGOR:

1 noviembre 1993

- Crea la UE: estructura **Templo Griego** basada en 3 pilares: CCEE, PESG, CAJI.
- Cambia el nombre de la CEE que pasa a denominarse **Comunidad Europea**
- Establece un calendario para la consecución de la **Unión Económica y Monetaria** (UEM) con el objetivo de alcanzar en un futuro la moneda única.
- Consagra los **principios de Ciudadanía y Subsidiariedad**.
- Incorpora las siguientes políticas: Sanidad, Defensor del consumidor, Industria, Redes Transeuropeas, Cooperación al Desarrollo, Educación y Cultura.
- Crea el **Defensor del Pueblo**, el **Comité de Regiones** y el Procedimiento de Decisión.
- Eleva al carácter de institución al **Tribunal de Cuentas**.
- Prevé una disposición que habilita la creación del Fondo de Cohesión. Creado finalmente por el Reglamento 1164/1994, de 16 de mayo.
- El TUE crea la UE como **concepto**, pero no será hasta el T. Lisboa que tenga personalidad jurídica.

Tratados modificativos: T. Maastricht

T. Maastricht o TUE	Firma: 7 febrero 1992	ENTRADA VIGOR: 1 noviembre 1993
▪ Crea la UE: estructura Templo Griego basada en 3 pilares: CCEE (pilar integración), PESG (pilar cooperación intergubernamental), CAJI (pilar cooperación intergubernamental). ▪ 1º PILAR: PILAR COMUNITARIO. Integraba las tres comunidades: CECA, CEE y CEEA. ○ <u>Misión</u>: asegurar el buen funcionamiento del mercado único, ○ El desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas ○ Logar un alto nivel de empleo y de protección social ○ Y la igualdad entre hombres y mujeres. ▪ 2º PILAR: PESG. ○ <u>Misión</u>: la defensa de los valores comunes, la independencia y la integridad de la Unión; ○ el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas; ○ el fomento de la cooperación internacional; ○ el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. ▪ 3º PILAR: CAJI (Cooperación en asuntos de justicia e interior): ○ <u>Misión</u>: ofrecer a los ciudadanos un nivel elevado de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia. ○ <u>Ámbitos</u>: ○ normas para el cruce de las fronteras exteriores y refuerzo de los controles; ○ lucha contra el terrorismo, la delincuencia, el tráfico de drogas y el fraude internacional; ○ cooperación judicial en materia civil y penal; ○ creación de una Oficina Europea de Policía (Europol) ○ lucha contra la inmigración irregular; ○ política común de asilo.		

Tratados modificativos: T. Ámsterdam

T. Ámsterdam	Firma: 2 octubre 1997	ENTRADA VIGOR: 1 mayo 1999
▪ Comunitariza (es decir, pasar a formar parte de la política comunitaria) parte del Tercer Pilar: la CAJI pasa a denominarse CPJP (Cooperación Policial y Judicial en materia Penal) en determinados ámbitos (asilo, la inmigración, el cruce de las fronteras exteriores, la lucha contra el fraude, la cooperación aduanera y la cooperación judicial en materia civil, etc.). ▪ Estableció un mecanismo de coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros ▪ Incorpora al marco del TUE el Acervo Schengen (su objetivo era eliminar controles en fronteras interiores y establecer un régimen de libre circulación para los países signatarios) ▪ Crea el Alto Representante de la PESC. ▪ Introduce dos mecanismos de flexibilización d el sistema de toma de decisiones del Segundo Pilar (PESC): Abstención Constructiva o Positiva (abstenerse de votar a favor/en contra de una acción en particular sin por ello bloquearla) y adoptar por mayoría cualificada algunas decisiones. ▪ Incorpora la Política de Empleo y la de Visados. ▪ Establece un procedimiento para constatar la existencia de una violación grave de los principios (ahora valores del art.2 TUE) de la UE por parte de un Estado miembro (art 7 TUE). ▪ Crea las Cooperaciones Reforzadas pero solo en determinadas materias.		

Tratados modificativos: T. Ámsterdam

T. Niza	Firma: 26 febrero 2001	ENTRADA VIGOR: 1 febrero 2003
▪ Extiende la posibilidad de adoptar Cooperaciones Reforzadas en materia PESC ▪ Se añadió un apartado al artículo 7 del TUE (Alerta Temprana): para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los principios (ahora valores del art.2 TUE) de la UE por parte de un Estado miembro. ▪ Reformas institucionales de diverso tipo: nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo, nueva composición de la Comisión (que a partir de ahora contará con un nacional de cada Estado miembro) y nueva definición de la mayoría cualificada en el Consejo. ▪ Reforma del sistema judicial, entre ellas: - o Creación de una “Gran Sala” dentro del Tribunal de Justicia. - o Se establece un procedimiento que permitirá la creación de Salas Jurisdiccionales (los actuales Tribunales Especializados).		

Tratados modificativos: Constitución

EU

Constitución europea	Firma: 29 octubre 2004	non nata
➤ La Constitución Europea pretendía sustituir el TCE y el TUE ➤ Reconocía personalidad jurídica única a la UE ➤ Integraba la Carta de DDFF de la Unión en su articulado, dotándola de carácter jurídicamente vinculante ➤ El Consejo Europeo y el Banco Central Europeo, pasaban a tener naturaleza de institución. ➤ Este tratado fue firmado en Roma por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 25, si bien requería ratificación de cada Estado conforme a sus normas constitucionales. ➤ Finalmente, se abandonó el proceso de ratificación, cuando en 2005, <u>2 de los estados fundadores (Francia y Países Bajos), votaron “no” y otros 7 estados, aún no la habían sometido a ratificación.</u> ➤ Se convocó una Conferencia Intergubernamental, para trabajar en la elaboración de un nuevo tratado.		

Tratados modificativos: T. Lisboa

T. Lisboa	Firma: 13 diciembre 2007	ENTRADA VIGOR: 1 diciembre 2009
❖ Elimina la estructura de los 3 pilares de la UE: La UE sustituye a la CE y el TCE pasa a denominarse TFUE. ❖ El TUE, por su parte, conservará su denominación. TUE (regula aspectos más relevantes UE) ≠ TFUE (concreta funcionamiento UE) ❖ Dota de personalidad jurídica a la UE, lo que permite, por ejemplo adoptar acuerdos internacionales. ❖ Reconoce el carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. ❖ Prevé la Adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. ❖ Incorpora las políticas de Energía, Turismo, Protección Civil y Cooperación Administrativa. ❖ Aumenta el número de <u>instituciones</u>: eleva al carácter de institución al Consejo Europeo y al BCE. ❖ Incluye procedimiento de retirada de la Unión (art. 50 del TUE). ❖ Art. 1 TUE: La Unión se fundamenta en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»). Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea		

Tratados modificativos: T. Lisboa

T. Lisboa	Firma: 13 diciembre 2007	ENTRADA VIGOR: 1 diciembre 2009
❖ Crea la Presidencia estable del Consejo Europeo con una duración de 2 años y ½ renovables 1 vez. ❖ Crea el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (sustituye al alto representante para la PESC). ❖ Establece una nueva definición de la mayoría cualificada (se requiere que voten a favor al menos 55% de los EEMM que representen al menos al 65% sustituyendo al voto ponderado) en el Consejo. ❖ Se establecen las bases de la iniciativa ciudadana europea. ❖ Refuerza el papel de los Parlamentos nacionales. ❖ Nueva Clasificación de las Competencias de la UE: Exclusivas, Compartidas, y de Apoyo, Coordinación o complemento. ❖ La firma tuvo lugar el 13 de diciembre de 2007 en el Monasterio de los Jerónimos frutos de la Conferencia Intergubernamental de 2007		

Cronología Tratados

- CECA: T. París
- CEE: T. Roma
- EURATOM: T. Roma
- CE: T. Maastricht
- UE: T. Lisboa

Art. 1 TUE (Fundamento de la Unión):

La Unión se fundamenta en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»). Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea.

Art. 2 TUE (Valores de la Unión):

La Unión se fundamenta en los **valores** de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una **sociedad caracterizada** por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Art. 3 TUE (Objetivos de la Unión):

- Promover la Paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.
- Ofrecer un estado de libertad, seguridad y justicia.
- Establecer un mercado interior
- Establecer una unión económica y monetaria cuya moneda es el €
- Contribuir a la paz, seguridad y desarrollo sostenible del planeta.

Art. 3 TUE (Objetivos de la Unión):

1. La Unión tiene como finalidad **promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos**.
2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un **espacio de libertad, seguridad y justicia** sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.
3. La Unión **establecerá un mercado interior**. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. - La Unión **combatirá la exclusión social y la discriminación** y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. - La Unión **fomentará la cohesión económica, social y territorial** y la solidaridad entre los Estados miembros. - La Unión **respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística** y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.
4. La Unión establecerá una **unión económica y monetaria** cuya moneda es el euro.
5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a **la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible** del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
6. La Unión perseguirá **sus objetivos por los medios apropiados**, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los Tratados.

Art. 6 TUE (Derechos Fundamentales):

1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la **cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados**.

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones.

2 La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados.

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como **principios generales**.

Art. 7 TUE (Procedimiento protección valores art. 2 TUE):

1. A propuesta motivada de 1/3 de los Estados miembros, del **Parlamento Europeo** o de la **Comisión**, el **Consejo**, por MAYORÍA de 4/5 de sus miembros y previa aprobación del **Parlamento Europeo**, podrá constatar la **existencia de un riesgo claro de violación grave** por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 TUE. Antes de proceder a esta constatación, el **Consejo** oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones.

El **Consejo** comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos.

2. El **Consejo Europeo**, por UNANIMIDAD y a propuesta de 1/3 de los Estados miembros o de la **Comisión** y previa aprobación del **Parlamento Europeo**, podrá constatar la **existencia de una violación grave y persistente** por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones.

Art. 7 TUE (Procedimiento protección valores art. 2 TUE):

3. Cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el apartado 2, el **Consejo** podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, **incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo**. Al proceder a dicha suspensión, el **Consejo** tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas.

Las obligaciones del Estado miembro de que se trate derivadas de los Tratados continuarán, en cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado.

4. El **Consejo** podrá decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la **modificación o revocación** de las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 3 como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición.

Art. 8 TUE (Política de vecindad):

La Unión podrá celebrar acuerdos con los países vecinos para establecer relaciones preferentes de buena vecindad.

Art. 7.1 TUE: Procedimiento alerta temprana (T. Niza):

A propuesta motivada de:

- 1/3 de los EEMM,
- **Parlamento Europeo**
- **Comisión**.

El **Consejo**, por MAYORÍA de 4/5 de sus miembros y previa aprobación del **Parlamento Europeo**:

- Podrá constatar la **existencia de un riesgo claro de violación grave** por parte de un EM de los valores del art. 2 TUE.
- Antes de constatarlo, el **Consejo** oirá al EM y podrá dirigirle recomendaciones.
- El **Consejo** comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos..

Art. 7.2 TUE: Procedimiento violación grave y persistente (T. Ámsterdam):

A propuesta de:

- 1/3 de los EEMM
- **Comisión**

El **Consejo Europeo**, por UNANIMIDAD, previa aprobación del **Parlamento Europeo**:

- Podrá constatar la **existencia de una violación grave y persistente** por parte de un EM de los valores del art.2 TUE tras invitar al EM para que presente sus observaciones.
- Una vez constatado, el **Consejo**, por mayoría cualificada, podrá decidir que se suspendan ciertos derechos derivados de los T al EM.
- Los T seguirán siendo vinculantes para ese EM
- Por mayoría cualificada, el **Consejo** podrá **modificar/ revocar** las medidas.

Art. 9 TUE (Ciudadanía):

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. **Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.** La ciudadanía de la Unión **se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.**

Art. 10 TUE (Principio democracia representativa):

1. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa.
2. Los **ciudadanos** estarán directamente representados en la Unión a través del **Parlamento Europeo**. Los **Estados miembros** estarán representados en el **Consejo Europeo** por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el **Consejo** por sus Gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos.
3. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos.
4. Los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión.

Art. 11 TUE (Principio democracia participativa):

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.
3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.
4. Un grupo de **al menos un millón de** ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un **número significativo de Estados miembros**, podrá tomar la iniciativa de invitar a la **Comisión Europea**, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren **un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados**.

Los procedimientos y las condiciones preceptivos para la presentación de una iniciativa de este tipo se fijarán de conformidad con el párrafo primero del artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Art. 12 TUE (Participación de los Parlamentos nacionales):

Los Parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual:

- a) serán informados por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos legislativos de la Unión de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea;
- b) velarán por que se respete el **principio de subsidiariedad** de conformidad con los procedimientos establecidos en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
- c) participarán, en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio, de conformidad con el artículo 70 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y estarán asociados al control político de Europol y a la evaluación de las actividades de Eurojust, de conformidad con los artículos 88 y 85 de dicho Tratado;
- d) participarán en los **procedimientos de revisión** de los Tratados, de conformidad con el artículo 48 del presente Tratado;
- e) **serán informados de las solicitudes de adhesión** a la Unión, de conformidad con el artículo 49 del presente Tratado;
- f) participarán en la **cooperación interparlamentaria** entre los Parlamentos nacionales y con el [Parlamento Europeo](#), de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea.

Iniciativa ciudadana vs. Petición

COMPARATIVA	INICIAITVA CIUDADANA	PETICIÓN
Regulación	Art 11.4 TUE; Art 24 TFUE Reglamentos (UE) n.º 211/2011 y n.º 2019/788; Art 222 y 230 del Reglamento interno P.EU	Art 20, 24 y 227 TFUE; Art 44 Carta DDFF UE
Fundamento	Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de EEMM (una cuarta parte de los EEMM según reglamento), podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.” (art 11 TUE)	“Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.” (art 227 TFUE)
¿A quién se dirige?	Se presentan ante la Comisión	Se dirigen al Parlamento Europeo
Peticionarios	Requieren un millón de firmas de <u>ciudadanos</u> de la UE de al menos una cuarta parte de los EEMM	Pueden ser presentadas por uno o varios peticionarios, no se exige nº mínimo de firmas Y pueden ser realizadas por toda <u>persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un EM</u>
Contenido	Las iniciativas ciudadanas proponen nueva legislación de la UE	Las peticiones se refieren a actividades que la UE ya realiza y no pueden implicar propuestas legislativas

Carta vs. Convenio

CARTA DDFF UE	CONVENIO EUROPEO DDHH
Art 6.1 TUE: La Unión reconoce la Carta con el MISMO valor jurídico que los tratados. Pero no la incluye en su articulado como pretendía la Constitución Europea.	Art 6.2 TUE: Prevé que la Unión se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales
La Carta proclamada el 7 dic 2000 en Niza y adaptada el 12 dic 2007 en Estrasburgo	El Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado en 1950, ha sido ratificado por los 47 países miembros del Consejo de Europa. Los 27 Estados miembros de la UE son Partes en el Convenio. PERO LA UE, como entidad, NO está adherida.
Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados	Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados

La ciudadanía y los Derechos de la UE se regula:

- ✓ Art. 9 TUE: La ciudadanía de la UE se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.
- ✓ Arts. 20 a 25 TFUE
- ✓ Arts. 39 a 46 Carta DDFF UE

Art. 20 TFUE:

1. Se crea una **ciudadanía de la Unión**. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión **se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla**.

2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:
 - a) de **circular y residir libremente** en el territorio de los Estados miembros;
 - b) de **sufragio activo y pasivo** en las elecciones al **Parlamento Europeo** y en las elecciones **municipales del Estado miembro** en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
 - c) de **acogerse, en el territorio de un tercer** país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
 - d) de **formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y** a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua. Estos derechos se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites definidos por los Tratados y por las medidas adoptadas en aplicación de éstos.

LIBERTAD CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA

ART. 21 TFUE

Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

ART. 45 CARTA DDFF UE

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
2. Podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de **terceros países** que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.

SUFRAGIO ACTIVO/PASIVO P.EU Y ELECCIONES MUNICIPALES

ART. 22 TFUE

Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que NO sea nacional tendrá derecho a:

1. ser elector y elegible en las **elecciones municipales** del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
2. a ser elector y elegible en las elecciones al **Parlamento Europeo** en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado

ART. 39 y 40 CARTA DDFF UE

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al **Parlamento Europeo** en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
2. Los diputados del **Parlamento Europeo** serán elegidos por sufragio **universal libre, directo y secreto**. =/= Art. 68 CE

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las **elecciones municipales** del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado

PROTECCIÓN DE AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS

ART. 23 TFUE

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

ART. 46 CARTA DDFF UE

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado.

INICIATIVA CIUDADANA/Dº PETICIÓN/DEFENSOR PUEBLO/LENGUAS

ART. 24 TFUE

El **P.UE** y el **Consejo** adoptarán mediante **reglamentos**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones para la presentación de una **iniciativa ciudadana**, incluido el número mínimo de EEMM de los que han de proceder los ciudadanos que la presenten.

Todo ciudadano de la Unión tendrá el derecho de **petición** ante el **Parlamento Europeo**

ART. 44 CARTA DDFF UE

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de **petición** ante el **Parlamento Europeo**.

INICIATIVA CIUDADANA/Dº PETICIÓN/DEFENSOR PUEBLO/LENGUAS

ART. 24 TFUE

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo.

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos contemplados en el presente artículo o en el artículo 13 del TUE en una de las lenguas mencionadas en el apartado 55.1 TUE [24 lenguas] y recibir una contestación en esa misma lengua.

ART. 43 y 41 CARTA DDFF UE

Todo **ciudadano de la Unión** y toda **persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social** en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.

DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

ART. - TFUE

ART. 41 CARTA DDFF UE

1. Toda persona tiene Dº a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este Dº incluye en particular:
 - Dº de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente
 - Dº de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial
 - La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los **daños causados** por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS

ART. 15 TFUE

Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte, con arreglo a determinados principios y condiciones.

ART. 42 CARTA DDFF UE

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.

Art. 4 TUE:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda **competencia NO atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.**

2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. **Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.**

3. Conforme al **principio de cooperación leal**, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.

Art. 5 TUE:

1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de **atribución**. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de **subsidiariedad y proporcionalidad**.
2. En virtud del **principio de atribución**, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
3. En virtud del **principio de subsidiariedad**, en los ámbitos que NO sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los **Parlamentos nacionales** velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.

4. En virtud del **principio de proporcionalidad**, el contenido y la forma de la acción de la Unión NO excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

COMPETENCIAS (Art. 2 TFUE)	UE	EEMM
EXCLUSIVAS (Art. 3 TFUE)	<u>Sólo la Unión</u> podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes	<u>Solo</u> podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión
COMPARTIDAS (Art. 4.2 TFUE)	Podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito	Podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. <u>Pero</u> solo si la UE no ha propuesto ya legislación al respecto o ha decidido que no lo va a hacer.
DE APOYO, COORDINACIÓN Y COMPETENCIA (Art. 6 TFUE)	Podrá llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM	fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM Su competencia NO se verá sustituida por las acciones que pueda llevar acabo la UE

Clasificación competencias

EXCLUSIVAS (Art. 3 TFUE) Lista cerrada	COMPARTIDAS (Art. 4.2 TFUE) Lista abierta	DE APOYO, COORDINACIÓN Y COMPETENCIA (Art. 6 TFUE) Lista cerrada
- La unión aduanera; - El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; - La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; - La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común; - La política comercial común.	- El mercado interior; - La política social; - La cohesión económica, social y territorial; - La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos; - El medio ambiente; - La protección de los consumidores; - Los transportes; - Las redes transeuropeas; - La energía; - El ELSJ; - Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública. - La investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio; - La cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria	- La protección y mejora de la salud humana; - La industria; - La cultura; - El turismo; - La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte; - La protección civil; - La cooperación administrativa.

¿Quién puede solicitar la adhesión?

- Cualquier Estado EUROPEO
- Que respete los valores del art 2 del TUE

¿A quién se informará de esta solicitud?

- Al [Parlamento Europeo](#)
- A los parlamentos nacionales

¿A quién dirigirá el candidato su solicitud?

- Al [Consejo](#), que se pronunciará por UNANIMIDAD tras consultar a la [Comisión](#) y previa aprobación del [Parlamento Europeo](#), por MAYORÍA DE MIEMBROS.
- Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el [Consejo Europeo](#) (Criterios de Copenhague)

Acuerdo y ratificación

- Las condiciones de admisión se acordarán entre los EEMM y el estado solicitante.
- Dicho acuerdo se ratificará por todos los Estados contratantes

Criterios de Copenhagen:

Criterios de adhesión establecidos en Copenhagen en 1993 por el Consejo Europeo y más tarde reforzados en Madrid en 1995, que todo Estado que desee formar parte de la Unión deben cumplir:

1. La existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías;
2. La existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE;
3. La capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el «acervo comunitario», y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria.

¿Quién puede retirarse?

- Cualquier EM conforme a sus normas constitucionales

¿A quién lo notificará y cómo se llevará a cabo?

- Al **Consejo Europeo**. A la luz de sus orientaciones, la Unión negociará un acuerdo de retirada, teniendo en cuenta sus relaciones futuras
- El **Consejo** celebrará el acuerdo en nombre de la Unión por mayoría cualificada (art 16 TUE) previa aprobación del **Parlamento Europeo**.
- El EM que se retire, no participará en las deliberaciones ni decisiones que le afecten

¿Cuándo dejarán de aplicar los Tratados al estado que pretende retirarse?

- Cuando se disponga en el acuerdo de retirada
- En su defecto a los **dos años** desde la notificación al **Consejo Europeo**
- O según prórroga decidida por el **Consejo Europeo** por **UNANIMIDAD** y el estado

¿Qué ocurre si el estado retirado solicita nueva adhesión?

- Aplica el art 49 (vuelve a comenzar el proceso).

- **TFUE:** artículos del 288 al 299, con especial atención a los artículos 288, 289 y 297.
- **TUE:** artículo 48

Concepto y características Dº de la UE

- ❖ Es el derecho **propio y específico** de la UE.
- ❖ Es el conjunto de normas que regulan la organización, funcionamiento y competencias de la UE en sus relaciones internas y externas.
- ❖ Es un derecho con efectos **internos y externos**:
 - ❖ Efecto interno: Produce efectos en el interior de la UE.
 - ❖ Efecto externo: Procede efectos hacia el exterior afectando en las relaciones con los EEMM y con otros estados u organizaciones.
- ❖ Es un derecho **autónomo e independiente**: cuenta con instituciones y procedimientos propios para la producción y control de las normas que lo constituyen
- ❖ Es un derecho basado en un **sistema de atribución**: no pueden regular cualquier materia, solo puede hacerlo en aquellas que tiene atribuidas competencias de acuerdo con los Tratados.

Clasificación normas del Dº de la UE

La clasificación más popular del Derecho de la UE es el siguiente:

➤ Derecho originario o primario:

- ¿Qué normas forman parte? Los Tratados constitutivos, tratados modificativos, etc.
- ¿De dónde emana?: Procede de los **EEMM**

➤ Derecho derivado o secundario:

- ¿Qué normas forman parte? Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones, Dictámenes, etc.
- ¿De dónde emana? Procede de las **instituciones** de la UE

➤ Otras fuentes

- ¿Qué normas forman parte? Tratados internacionales, etc.

¿Qué normas forman parte del Derecho originario?

- Tratados constitutivos.
- Tratados modificativos.
- Tratados de adhesión
- Protocolo de los mencionados tratados.
- La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (desde el Tratado de Lisboa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del TUE, la Carta de DDFF de la UE tiene el mismo valor jurídico que los Tratados.

Principio de jerarquía normativa:

- El Derecho originario prevalece sobre las normas del Derecho derivado.
- El Derecho originario podrá modificar cualquier norma de derecho derivado de la UE mientras que para poder modificar una norma de Derecho originario, será necesario otra norma de Derecho originario.

Tratado constitutivo	Año firma
T. de París constitutivo de la CECA	1951
T. de Roma constitutivo de la CEE y EURATOM	1957
T. De Maastricht sobre la CE	1992

Tratado modificativo	Año firma
Acta Única Europea	1986
T. Ámsterdam	1997
T. Niza	2001
T. Lisboa	2007

Derecho primario

Tratado de adhesión	Año firma
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (RU se retiró de la UE, desde 1/02/2020)	1973
Grecia	1979
España y Portugal	1985
Austria, Finlandia y Suecia	1994
Chipre, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa	2003
Rumanía y Bulgaria	2005
Croacia	2012

Acuerdos complementarios	Año firma
Tratado de Fusión	1965
Convenio sobre Instituciones Comunes	1957
Tratado de Fusión de Ejecutivos	1965
Tratado Presupuestario Luxemburgo	1970
Tratado Presupuestario Bruselas	1975

Derecho primario: Revisión tratados (art. 48

Procedimiento de revisión	ORDINARIO	SIMPLIFICADO
INICIATIVA	- Gobierno de cualquier EM - Parlamento EU - Comisión * Se presentan los proyectos al Consejo	- Gobierno de cualquier EM - Parlamento EU - Comisión * Se presentan los proyectos al Consejo Europeo
OBJETO	Cambios fundamentales relativos a las competencias de la UE	Revisiones de disposiciones de la 3ra parte del TFUE, relativas a políticas y acciones internas de UE
PROCEDIMIENTO	Exige convocatoria de una Conferencia Intergubernamental para adoptar propuestas de modificación por mutuo acuerdo	El Consejo Europeo por UNANIMIDAD tomará una <u>decisión</u> , previa consulta al P. EU y la Comisión (y al BCE en caso de que sea una modificación de ámbito monetario)
ENTRADA EN VIGOR	Tras haber sido ratificadas las modificaciones por <u>todos los EEMM</u> de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Si, transcurridos 2 AÑOS, desde la <u>firma</u> del tratado modificativo, 4/5 partes de los EEMM lo han ratificado y uno o varios EEMM tienen dificultades para su ratificación, el Consejo Europeo examinará la cuestión.	La decisión entrará en vigor una vez aprobada por los EEMM de acuerdo con sus normas constitucionales . La decisión no podrá aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los tratados.

Revisión Tratados: proced. Ordinario (Art. 48 TUE)

Este procedimiento de revisión ordinario se divide en las siguientes fases: Iniciativa, negociación internacional, ratificación y entrada en vigor.

A) *Iniciativa*: El Gobierno de cualquier Estado miembro, el **Parlamento Europeo** o la **Comisión** podrán presentar al **Consejo** proyectos de revisión de los Tratados. Estos proyectos podrán tener por finalidad, entre otras cosas, la de **aumentar o reducir las competencias** atribuidas a la Unión en los Tratados. El **Consejo** *remitirá* dichos proyectos al **Consejo Europeo** y los *notificará* a los Parlamentos nacionales.

Una vez consultados el **PE** y la **Comisión**, el **Consejo Europeo** adoptará una decisión, por MAYORÍA SIMPLE, sobre la tramitación de las modificaciones propuestas. El **Banco Central Europeo** (BCE) también es consultado cuando se trate de modificaciones institucionales en el ámbito monetario. En el caso de que la decisión del Consejo Europeo **no sea favorable** a tramitar el proyecto de revisión, el procedimiento de revisión ordinario **DECAE**.

Revisión Tratados: proced. Ordinario (Art. 48 TUE)

En el supuesto de que la decisión del Consejo Europeo sea **favorable** al examen de las modificaciones propuestas existen dos opciones:

- i) El Presidente del **Consejo Europeo** convoca una CONVENCIÓN, que estará integrada por representantes de los Parlamentos nacionales, de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, del PE y de la Comisión. La Convención examina los proyectos de revisión que le son remitidos y adopta, por consenso, una recomendación. Esta recomendación se dirige a una CONFERENCIA de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, convocada por el Presidente del Consejo.
- ii) El **Consejo Europeo**, previa aprobación del **PE**, puede decidir, por MAYORÍA SIMPLE, no convocar una CONVENCIÓN, cuando la importancia de las modificaciones no lo justifique. En este supuesto, el **Consejo Europeo** establece un mandato para una CONFERENCIA. Por tanto, en el caso de que el **Consejo Europeo**, previa aprobación del **PE**, considere que las reformas propuestas no tienen la relevancia suficiente, el procedimiento de revisión ordinaria de los Tratados Constitutivos puede realizarse sin la convocatoria de una CONVENCIÓN (art. 48.3 TUE).

Revisión Tratados: proced. Ordinario (Art. 48 TUE)

B) *Negociación internacional*. Tanto en el supuesto de que se convoque la Convención y formule sus recomendaciones, como en el caso de que la Convención no sea convocada, seguidamente, el Presidente del Consejo debe convocar una CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL. El objetivo de ésta es que los Estados miembros negocien y aprueben “de común acuerdo” las modificaciones que deban introducirse en los Tratados (art. 48.4 TUE). La expresión “de común acuerdo” debe entenderse como unanimidad, por lo que las modificaciones deben ser aceptadas por todos los Estados.

C) *Ratificación y entrada en vigor*. Una vez acordado el contenido de las modificaciones, la reforma entra en vigor después de haber sido ratificada por todos los Estados miembros de conformidad con sus normas constitucionales (art. 48.4.TUE). En este supuesto, nuevamente, se aplica la regla de la unanimidad, por lo que el tratado de reforma entra en vigor tras superar el proceso interno de ratificación de todos los Estados miembros. Las normas constitucionales de cada Estado determinan el procedimiento interno de ratificación y la necesidad o no de aprobación mediante referéndum.

Con la finalidad de evitar dilaciones en los procedimientos de ratificación, se prevé que si transcurrido un **plazo de dos años** desde la firma de un tratado modificativo de los Tratados, las **cuatro quintas partes** de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado dificultades para proceder a dicha ratificación, el **Consejo Europeo** examinará la cuestión (art. 48.5 TUE). Sin embargo, no se concretan cuáles pueden ser las consecuencias de este examen realizado por el Consejo Europeo y, hasta la fecha, nunca se ha puesto en práctica.

Revisión Tratados: proced. Ordinario simplificado (Art. 48 TUE)

El Gobierno de cualquier Estado miembro, el **Parlamento Europeo** o la **Comisión** podrán presentar al Consejo Europeo proyectos de revisión de la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativas a las políticas y acciones internas de la Unión (Artículos 26-197 TFUE). El **Consejo Europeo** podrá adoptar una decisión que modifique la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El **Consejo Europeo** se pronunciará por UNANIMIDAD previa consulta al **Parlamento Europeo** y a la **Comisión**, así como al **Banco Central Europeo** en el caso de modificaciones institucionales en el ámbito monetario. Dicha decisión sólo entrará en vigor una vez que haya sido aprobada por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

La decisión contemplada en el párrafo segundo **no podrá aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados**.

Revisión Tratados: CLÁUSULAS PASARELA (Art. 48.7 TUE)

Las denominadas cláusulas pasarela: El TUE incluye un procedimiento simplificado de revisión centrado exclusivamente en dos aspectos institucionales del funcionamiento de la UE (art. 48.7 TUE).

De conformidad con este procedimiento se pueden llevar a cabo reformas institucionales en los dos siguientes ámbitos:

- i) Cuando en el TFUE o el Título V del TUE (Disposiciones sobre PESC) se disponga que el Consejo se pronuncie por UNANIMIDAD en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo puede adoptar una decisión que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada. De este procedimiento de reforma se excluye cualquier decisión que pueda tener repercusiones militares o en el ámbito de defensa.
- ii) Cuando en el TFUE se disponga que el Consejo adopte actos legislativos con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo puede aprobar una decisión que autorice a adoptar dichos actos con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

*En este procedimiento simplificado de revisión, la capacidad de iniciativa recae exclusivamente en el Consejo Europeo. Además, es el propio Consejo Europeo, por UNANIMIDAD y previa aprobación del PE, quien adopta la decisión sobre la modificación de los Tratados. No obstante, en ambos casos, el Consejo Europeo debe transmitir la propuesta de revisión a los Parlamentos nacionales, que tienen un plazo de seis meses para oponerse al proyecto de revisión. La oposición de un solo Parlamento nacional es suficiente para impedir la adopción de la decisión de revisión. Si transcurrido el plazo de seis meses, ningún Parlamento nacional muestra oposición, el Consejo Europeo puede, por UNANIMIDAD, adoptar la decisión de revisión.

El Derecho derivado es el conjunto de normas adoptadas por las instituciones de la Unión para lograr los objetivos establecidos en los Tratados.

- Emana de las instituciones y NO de los EEMM
- Responde a la necesidad de tomar medidas para cumplir los fines establecidos en los tratados.

Derecho derivado: clasificación

- ☐ Según el procedimiento utilizado para su adopción. Puede ser:
 - ☐ Actos legislativos en los que se ha utilizado un procedimiento legislativo oficial u ordinario;
 - ☐ Actos NO legislativos adoptados por otro procedimiento decisorio.
- ☐ Según su carácter. Pueden ser:
 - ☐ Actos jurídicos vinculantes
 - ☐ Actos jurídicos no vinculantes
- ☐ Según su regulación en el tratado. Pueden ser:
 - ☐ Actos típicos (los recogidos en el art. 288 TFUE)
 - ☐ Actos atípicos (no recogidos en el art. 288 TFUE)

Derecho derivado: clasificación

- ☐ Actos jurídicos: (NO EXISTE JERARQUÍA ENTRE ELLOS)
 - ☐ Legislativos (art. 289 TFUE)
 - ☐ Típicos (art. 288 TFUE)
 - ☐ Vinculantes (art. 288 TFUE)
 - ☐ Reglamentos
 - ☐ Directivas
 - ☐ Decisiones
 - ☐ NO legislativos
 - ☐ Típicos
 - ☐ Vinculantes
 - ☐ Reglamentos
 - ☐ Directivas
 - ☐ Decisiones
 - ☐ No vinculantes
 - ☐ Recomendaciones
 - ☐ Dictámenes
 - ☐ Atípicos
 - ☐ Reglamentos internos de las instituciones
 - ☐ Libros Verdes
 - ☐ Libros Blancos, etc.

Artículo 289 TFUE:

1. El procedimiento **legislativo ordinario** consiste en la ADOPCIÓN CONJUNTA por el **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, de un reglamento, una directiva o una decisión. Este procedimiento se define en el artículo 294.
2. En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el **Parlamento Europeo** con la PARTICIPACIÓN del **Consejo**, bien por el **Consejo** con la PARTICIPACIÓN del **Parlamento Europeo**, constituirá un procedimiento **legislativo especial**.
3. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán **actos legislativos**.
4. En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de **Estados miembros** o del **Parlamento Europeo**, por recomendación del **Banco Central Europeo** o a petición del **Tribunal de Justicia** o del **Banco Europeo de Inversiones**.

Procedimiento legislativo ordinario (art. 294 TFUE)

- La **Comisión** presenta una propuesta al **P. EU** y al **Consejo**
- Según haya acuerdo o no, se produce:
 - 1ª Lectura
 - 2ª Lectura
 - Conciliación: comité formado por igual N.º de miembros del **Consejo** o sus representantes y por igual N.º de miembros que representen al **P.EU**
 - 3ª Lectura

Procedimiento legislativo especial

- De acuerdo con los tratados, en la mayoría de ocasiones que se emplea este procedimiento, el acto es adoptado por el **Consejo** tras consultar al **Parlamento Europeo** o con su aprobación.
- Excepciones:
 - **Art. 223 TFUE:** Regulación de la elección de los eurodiputados
 - **Art 226 TFUE:** De las comisiones de investigación
 - **Art 228 TFUE:** Defensor del Pueblo

Artículo 294 TFUE:

1. Cuando en los Tratados, para la adopción de un acto, se haga referencia al procedimiento legislativo **ordinario**, se aplicará el procedimiento siguiente.
2. La **Comisión** presentará una propuesta al **Parlamento Europeo** y al **Consejo**.

Primera lectura

3. El **Parlamento Europeo** aprobará su posición en primera lectura y la transmitirá al **Consejo**.
4. Si el **Consejo** aprueba la posición del **Parlamento Europeo**, se **adoptará el acto** de que se trate en la formulación correspondiente a la posición del **Parlamento Europeo**.
5. Si el **Consejo** no aprueba la posición del **Parlamento Europeo**, **adoptará su posición** en primera lectura y la transmitirá al **Parlamento Europeo**.
6. El **Consejo** informará cumplidamente al **Parlamento Europeo** de las **razones** que le hayan llevado a adoptar su posición en primera lectura. La **Comisión** informará cumplidamente de su posición al **Parlamento Europeo**.

Artículo 294 TFUE:

Segunda lectura

7. Si, en un plazo de tres meses a partir de dicha transmisión, el **Parlamento Europeo**:
- a) aprueba la posición del **Consejo** en primera lectura o no toma decisión alguna, el acto de que se trate se considerará **adoptado** en la formulación correspondiente a la posición del **Consejo**;
 - b) rechaza, por **MAYORÍA de los MIEMBROS** que lo componen, la posición del **Consejo** en primera lectura, el acto propuesto se considerará **no adoptado**;
 - c) propone, por **MAYORÍA de los MIEMBROS** que lo componen, **enmiendas** a la posición del **Consejo** en primera lectura, el texto así modificado se transmitirá al **Consejo** y a la **Comisión**, que dictaminará sobre dichas enmiendas.
8. Si, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de las enmiendas del **Parlamento Europeo**, el **Consejo**, por mayoría cualificada:
- a) **aprueba** todas estas enmiendas, el acto de que se trate se considerará **adoptado**;
 - b) **no aprueba** todas las enmiendas, el Presidente del **Consejo**, de acuerdo con el Presidente del **Parlamento Europeo**, convocará al Comité de Conciliación en un plazo de seis semanas.
9. El **Consejo** se pronunciará por UNANIMIDAD sobre las enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la **Comisión**.

Artículo 294 TFUE:

Conciliación

10. El Comité de Conciliación, que estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un número igual de miembros que representen al Parlamento Europeo, tendrá por misión alcanzar, en el plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por MAYORÍA de los MIEMBROS que representen al Parlamento Europeo, sobre un **texto conjunto** basado en las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en segunda lectura.

11. La Comisión participará en los trabajos del Comité de Conciliación y tomará todas las iniciativas necesarias para propiciar un acercamiento entre las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo.

12. Si, en un plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, el Comité de Conciliación no aprueba un texto conjunto, el acto propuesto se considerará **no adoptado**.

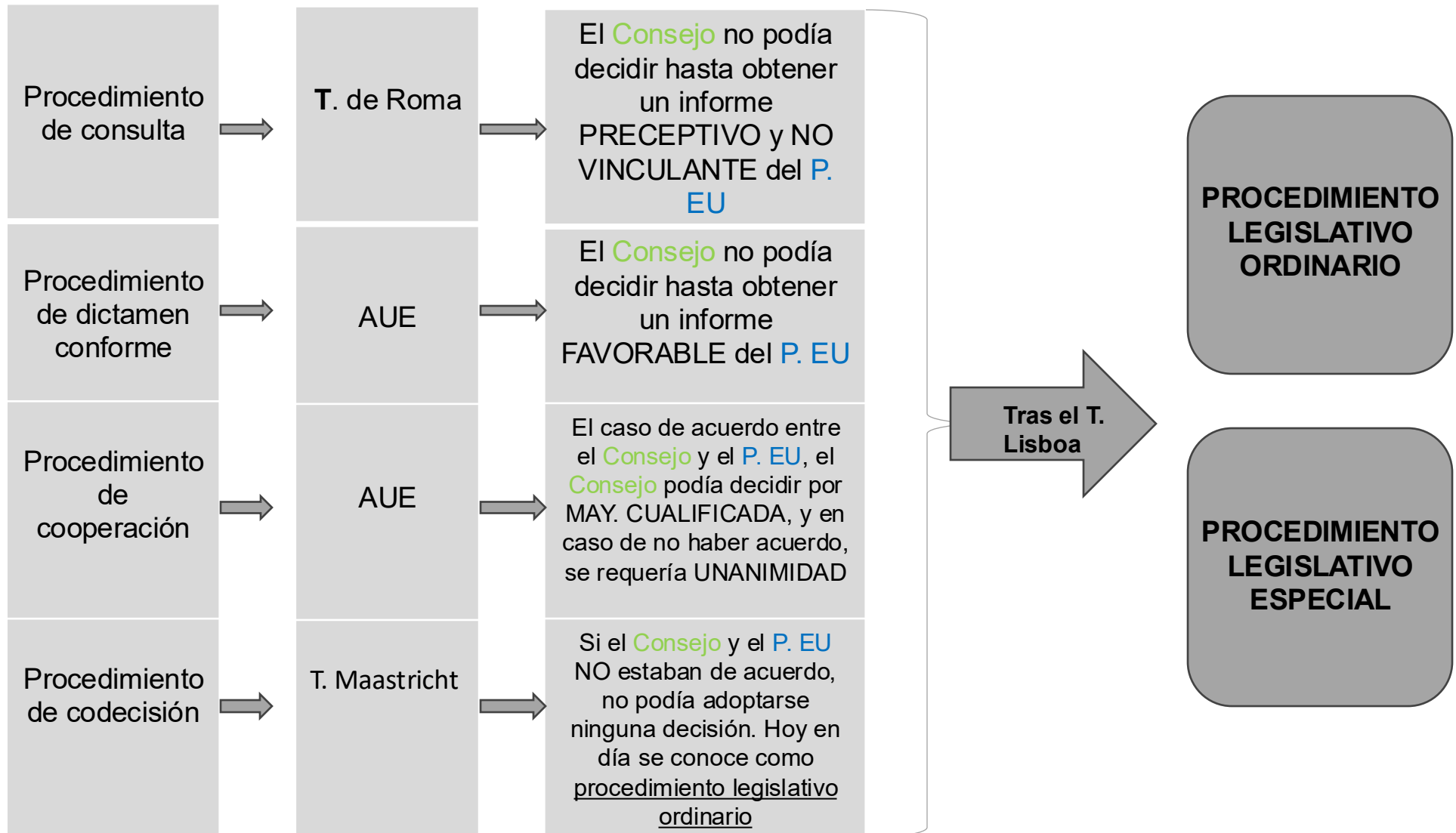
Artículo 294 TFUE:

Tercera lectura

13. Si, en este plazo, el Comité de Conciliación **aprueba un texto conjunto**, el **Parlamento Europeo** y el **Consejo** dispondrán cada uno de seis semanas a partir de dicha aprobación para adoptar el acto de que se trate conforme a dicho texto, pronunciándose el **Parlamento Europeo** por mayoría de los votos emitidos y el **Consejo** por mayoría cualificada. En su defecto, el acto propuesto se considerará **no adoptado**.

14. Los períodos de tres meses y de seis semanas contemplados en el presente artículo podrán **ampliarse**, como máximo, en un mes y dos semanas respectivamente, por iniciativa del **Parlamento Europeo** o del **Consejo**.

Dº derivado: Otros proced. decisorios previos



Artículo 288 TFUE:

Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.

El **reglamento** tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

La **directiva** obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

La **decisión** será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

Las **recomendaciones** y los **dictámenes** no serán vinculantes

Dº derivado: Actos típicos vinculantes

Artículo 297 TFUE:

1. Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo **ordinario** serán firmados por el **Presidente del Parlamento Europeo** y por el **Presidente del Consejo**.

Los actos legislativos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo **especial** serán firmados por el **Presidente** de la institución que los haya **adoptado**.

Los actos legislativos se **publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea**. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los **veinte días** de su publicación.

2. Los actos NO legislativos adoptados en forma de reglamentos, directivas y decisiones, cuando éstas últimas no indiquen destinatario, serán firmados por el **Presidente** de la institución que los haya **adoptado**.

Los reglamentos, las directivas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, así como las decisiones que no indiquen destinatario, se **publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea**. Entrarán en vigor en la **fecha** que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los **veinte días** de su publicación.

Las demás directivas, así como las decisiones que indiquen un destinatario, se **notificarán** a sus destinatarios y surtirán efecto en virtud de dicha notificación.

Dº derivado: Actos típicos vinculantes

REGLAMENTOS	DIRECTIVAS	DECISIONES
<u>Alcance general</u> : obligan a todos los EEMM y a todos los particulares	<u>Carece de alcance general</u> : tiene por destinatarios a uno, varios o todos los EEMM, <u>nunca</u> a los particulares	Tiene por destinatarios a uno o varios EEMM, o particulares, o no designar destinatarios.
<u>Obligatorio en todos sus elementos</u> : obliga en el resultado que se persigue como en el procedimiento para alcanzarlo	<u>Impone una obligación de resultado</u> : obliga exclusivamente en cuanto al fin perseguido, por lo que tiene una función “armonizadora”.	<u>Obligatorio en todos sus elementos</u> : obliga en el resultado que se persigue como en el procedimiento para alcanzarlo
<u>Directamente aplicable</u> : no requiere la intervención normativa de los EEMM para su aplicación	<u>Carece de aplicabilidad directa</u> : requiere para su plena aplicación desarrollo normativo por parte de los EEMM	<u>Directamente aplicable</u> : no requiere la intervención normativa de los EEMM para su aplicación
<u>Se publican preceptivamente en el DOUE</u> . Facultativamente pueden notificarse a los EEMM a efectos informativos.	<u>Se publican preceptivamente en el DOUE</u> . Aquellas directivas que tengan por destinatarios a TODOS los EEMM. <u>Entrada en vigor</u> : en la fecha que ellos fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación	<u>Decisiones legislativas y NO legislativas que NO indiquen destinatario</u> : se publicarán en el DOUE y entrarán en vigor en la fecha que ellas fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación
<u>Entrada en vigor</u> : en la fecha que ellos fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación	Las <u>demás directivas</u> (que NO tengan como destinatario todos los EEMM), se notifican a los EEMM, entrando en vigor en fecha de notificación	Las <u>demás decisiones</u> , se notifican a los EEMM, entrando en vigor en fecha de notificación

Dº derivado: Actos típicos no vinculantes

RECOMENDACIONES	DICTÁMENES
Son actos jurídicos NO legislativos y NO vinculantes	Son actos jurídicos NO legislativos y NO vinculantes
A través de ellas, una institución manifiesta, <u>a iniciativa propia</u> , su criterio sobre un determinado asunto.	A través de ellas, una institución manifiesta, su criterio sobre un determinado asunto, <u>previa solicitud</u> de otra institución u órgano de la UE.
Art 292 TFUE: El Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los Tratados dispongan que el Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión . Se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. La Comisión , así como el Banco Central Europeo en los casos específicos previstos por los Tratados, adoptarán recomendaciones.	Su solicitud puede ser: • Preceptiva → Cuando está prevista en los Tratados • Facultativa → En el resto de casos

Dº derivado: Actos delegados

Artículo 290 TFUE:

1. Un acto legislativo podrá delegar en la **Comisión** los poderes para adoptar actos NO legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. **Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes.**

La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá ser objeto de una delegación de poderes.

2. Los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones a las que estará sujeta la delegación, que podrán ser las siguientes:

- a) el **Parlamento Europeo** o el **Consejo** podrán decidir revocar la delegación;
 - b) el acto delegado no podrá entrar en vigor si el **Parlamento Europeo** o el **Consejo** han formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo. A efectos de las letras a) y b), el **Parlamento Europeo** se pronunciará por MAYORÍA de los MIEMBROS que lo componen y el **Consejo** lo hará por mayoría cualificada.
3. En el título de los actos delegados figurará el adjetivo «delegado» o «delegada».

Artículo 291 TFUE:

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.
2. **Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución** de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la **Comisión** o, en **casos específicos debidamente justificados** y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al **Consejo**. (en materia PESC).
3. A efectos del apartado 2, el **Parlamento Europeo** y el **Consejo** establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la **Comisión**.
4. En el título de los actos de ejecución figurará la expresión «de ejecución».

Actos atípicos:

- Son actos jurídicos que adoptan las instituciones pero que no se corresponden con los enumerados en el TFUE en general y en el artículo 288 TFUE en particular (~~reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes~~).
- Son igualmente Dº derivado
- NO tienen rango jurídico inferior que los actos jurídicos típicos
- Son, entre otros:
 - Reglamentos internos
 - Resoluciones
 - Acuerdos institucionales
 - Programas marco
 - Libros Verdes
 - Libros blancos
 - Etc.

Otras fuentes:

- Los Tratados internacionales
- Los principios generales del Derecho
- La doctrina y la jurisprudencia

Tratados internacionales:

- La UE como sujeto de Dº internacional puede celebrar Tratados con otros estados u organizaciones en las materias de su competencia.
- Los tratados, se integrarán en el ordenamiento jurídico de la Unión.
- Los TI celebrados por la UE, ocupan un lugar intermedio entre el Dº originario y el Dº derivado.
- Un TI nunca puede vulnerar a los Tratados en los que se fundamenta la UE, pero sí prevalece sobre cualquier norma del Derecho derivado.



Otras fuentes: Tratados internacionales

Art. 218 TFUE:

❖ COMISIÓN

- ❖ Propone la celebración de acuerdos internacionales
- ❖ Si son acuerdos PESC, entonces propone el **AR**

❖ CONSEJO

- ❖ Autoriza la apertura de negociaciones, aprobará directrices de negociación, autorizará la firma, celebrará acuerdos, etc.

❖ PARLAMENTO EUROPEO

- ❖ Tres supuestos:
 - ❖ Si se trata de materia PESC, no interviene
 - ❖ En determinados supuestos del art. 218.6 TFUE
 - ❖ Otros supuestos se requerirá consulta

❖ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

- ❖ Puede emitir dictamen sobre la conformidad del Tratado con anterioridad a su celebración a solicitud del **Consejo**, la **Comisión**, el **PEU** o un EM.

Otras fuentes: Principios generales del D^o

- ✓ Concepto: son el conjunto de reglas y criterios que se deducen del ordenamiento jurídico y que actúan como elementos informadores e integradores.
- ✓ Principios generales comunes a cualquier ordenamiento jurídico: seguridad jurídica, legalidad, prohibición de la arbitrariedad, etc.
- ✓ Principios generales tomados del D^o internacional: salvaguarda de Derechos fundamentales, etc.
- ✓ Principios del D^o de la UE:
 - ✓ Deducidos de los propios tratados: igualdad de trato, solidaridad, libre circulación, etc.
 - ✓ Elaborados por el Tribunal de Justicia en su labor de interpretación de los tratados: primacía, efecto directo, interpretación conforme, etc.

- Debido a la complejidad de los Tratados, resulta muy valiosa la interpretación que el TJUE realiza de los mismos.
- La doctrina no tiene fuerza obligatoria pero es de gran utilidad.
- Las sentencias del TJUE sí tienen carácter obligatorio.

¿Por qué es necesario establecer un sistema de relaciones entre los distintos ordenamientos jurídicos?

- El Dº de la UE es un Dº independiente respecto al ordenamiento interno de los EEMM.
- Esto supone que en un mismo territorio y sobre una misma población, aplican y conviven dos ordenamientos jurídicos distintos.
- Esta coexistencia obliga a establecer un sistema de relaciones.

Principios de las relaciones ordinarias:

☐ **Principio de autonomía:**

- ☐ La adhesión a la UE implica aceptar que ciertas competencias pasan a ser ejercidas por la Unión bajo el propio ordenamiento de la UE.
- ☐ Como consecuencia de este principio, la validez y eficacia de las normas que integran el Dº de la UE será independientes de la aceptación por los EEMM.
- ☐ Se elimina así el peligro a distintas interpretaciones o niveles de aceptación de los distintos EEMM.

☐ **Principio de cooperación leal**

- ☐ Para la plena efectividad del ordenamiento europeo, en ocasiones se requiere la colaboración de los EEMM y de su ordenamiento interno.
- ☐ El **art. 4 del TFUE** señala que: conforme al principio de cooperación leal, la UE y los EEMM se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.
- ☐ Por ejemplo: las directivas que requieren una transposición normativa.

Principios de las relaciones extraordinarias:

El TJUE ha consagrado una serie de principios que permiten resolver los conflictos entre el ordenamiento de la UE y el de los EEMM:

- Principio de PRIMACÍA
- Principio de SEGURIDAD JURÍDICA
- Principio de EFECTO DIRECTO
- Principio de INTERPRETACIÓN CONFORME
- Principio de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ESTADOS

Principio primacía:

- ❖ Supone que en caso de conflicto entre una norma de la UE y una del Dº interno, el juez nacional debe aplicar la norma de la UE e inaplicar la nacional.
- ❖ Este principio fue declarado por primera vez por el TJ en la **Sentencia Costa/Enel** de 1964 en el que el Sr. Flamingo Costa denunciaba que la ley de energía eléctrica de 1962 violaba algunos de los preceptos del Tratado de Roma.
- ❖ De acuerdo con el TJ este principio se fundamenta en 3 características:
 - ❖ 1.-La **aplicabilidad directa y el efecto directo**, del Dº de la UE no podrían tener cabida si en caso de conflicto no existiera el principio de primacía.
 - ❖ Aplicabilidad directa: principio por el cual una norma del Dº UE puede aplicar sin necesidad de proceder su transformación en Dº nacional.
 - ❖ Efecto directo: principio que implica que en caso de conflicto y ciertas condiciones, determinadas normas puedan ser invocadas por los particulares para que puedan ser alegadas ante órganos jurisdiccionales
 - ❖ 2.-La **atribución de competencias** a la Unión, no tendría sentido si no hubiera supuesto correlativamente una limitación de las competencias de los EEMM
 - ❖ 3.-El **art 4 del TUE** obliga a los EEMM de abstenerse de tomar cualquier medida que pueda poner en peligro los objetivos de la Unión. La adopción de medidas internas que fueran contrarias, supondría violar ese principio de lealtad.

Principio primacía:

❖ Otras sentencias destacadas:

- ❖ **Sentencia Politi:** principio de primacía aplica tanto al D° originario como al derivado
- ❖ **Sentencia Comisión/Italia de 1971:** el principio de primacía actúa sobre toda norma interna, sea cual sea su rango, incluso frente a normas constitucionales.
- ❖ **Sentencia Simmenthal:** el principio de primacía se aplica respecto de la norma interna anterior a la europea y también respecto de las posteriores.

Principio de seguridad jurídica:

Con la **Sentencia Comisión/Italia de 1985**, el TJ declaró que la obligación de los jueces nacionales de NO aplicar una norma interna que entre en contradicción con el Dº UE es solo una solución provisional, por ello los EEMM tienen además la obligación de eliminar de su ordenamiento la norma contraria al Dº de la UE.

Relaciones D^o UE y D^o EEMM: Efecto directo

Principio efecto directo:

- ❖ La eficacia directa de las normas de la UE implica que estas pueden despegar por si mismas plenitud de efectos desde su entrada en vigor y durante toda su vigencia. En consecuencia, crean derechos y obligaciones para aquellos que puedan verse afectados por su ámbito de aplicación
- ❖ Este principio fue declarado por 1ª vez por el TJ en la **Sentencia Van Gend en Loos de 1963** estableciendo que: las normas de los Tratados pueden producir efectos jurídicos aún cuando no existan normas nacionales para su aplicación y que los particulares pueden hacer valer antes los poderes públicos nacionales los derechos que se deriven de las normas de la UE.
- ❖ Existen dos clases de efectos:
 - ❖ 1.- El efecto directo vertical: tiene lugar en las relaciones entre los particulares y el país, lo que significa que los particulares pueden prevalecerse de una norma europea frente al país.
 - ❖ 2.- El efecto directo horizontal: tiene lugar en las relaciones entre particulares, lo que significa que un particular puede prevalecerse de una norma europea frente a otro particular.
- ❖ Según el tipo de acto en cuestión, el TJ admite:
 - ❖ El efecto directo completo, es decir, un efecto directo horizontal y un efecto directo vertical
 - ❖ El efecto directo parcial, que se limita al efecto directo vertical.

Relaciones D^o UE y D^o EEMM: Efecto directo

Principio efecto directo: Sentencia Van Gend en Loos

- ❖ Una empresa neerlandesa llamada Van Gend en Loos, compraba productos químicos en Alemania, pagando unos derechos de aduana a la entrada de Holanda.
- ❖ Por su parte, Países Bajos, aumentó sus aranceles, pese a que el entonces TCEE determinaba que los EEMM se abstendrían de establecer nuevos derechos de aduana y de incrementar los ya existentes.
- ❖ Dicho artículo, solo refería a los EEMM; No obstante, un Tribunal neerlandés planteó al TJ, mediante cuestión prejudicial, si un particular, podía hacer valer, basándose en dicho precepto, derechos individuales (en este caso, no abonar aranceles de mayor cuantía).
- ❖ Según el TJ, en la **Sentencia Van Gend en Loos**, sentó el principio de efecto directo, indicando que para que una norma de la UE produzca efecto directo, las obligaciones deben ser: PRECISAS, CLARAS, INCONDICIONALES y NO REQUERIR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
- ❖ En la Sentencia **Becker** de 19 de enero de 1982, el TJ rechaza el efecto directo en cuanto los países poseen un margen de maniobra relativa a la aplicación de la disposición contemplada (sentencia 12 de diciembre de 1982, **Kaefer y Procacci**), por muy mínima que sea.

Relaciones D^o UE y D^o EEMM: Efecto directo

Según el TJUE, NO todas las normas de la UE cuentan con efecto directo:

❖ TRATADOS

- ❖ No todos los preceptos de los tratados tienen efecto directo, solo aquellos que contienen previsiones específicas para los particulares.

❖ REGLAMENTOS

- ❖ Los reglamentos siempre tienen un efecto directo. El art. 288 del TFUE efectivamente señala que los reglamentos son directamente aplicables en los países de la UE.
- ❖ El TJ indica en la **sentencia Politi** del 14 de diciembre de 1971 que se trata de un efecto directo completo.

❖ DECISIONES

- ❖ Las decisiones pueden tener un efecto directo si designan un país de la UE como destinatario. En tal caso, el TJ reconoce un efecto directo únicamente vertical (sentencia del 10 de noviembre de 1992, **Hansa Fleisch**).

❖ ACUERDOS INTERNACIONALES

- ❖ En la **sentencia Demirel** del 30 de septiembre de 1987, el TJ reconoce un efecto directo a determinados acuerdos en función de los mismos criterios que se desprenden de la sentencia Van Gend en Loos.

❖ DICTÁMENES Y RECOMENDACIONES

- ❖ No tienen una fuerza jurídica vinculante. En consecuencia, no tienen efecto directo

Relaciones D° UE y D° EEMM: Efecto directo

Según el TJUE, NO todas las normas de la UE cuentan con efecto directo:

❖ DIRECTIVAS:

- ❖ Las directivas solo establecen obligaciones para los poderes públicos.
- ❖ No obstante, el TJ les reconoce en algunos casos un efecto directo al objeto de proteger los derechos de los particulares.
- ❖ Una directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas y cuando el país de la UE no haya transpuesto la directiva antes del plazo correspondiente (Sentencia del 4 de diciembre de 1974, **Van Duyn**).
- ❖ El efecto directo de una directiva será exclusivamente vertical porque una directiva no puede imponer obligaciones a los particulares al no ser destinatarios de la misma.
- ❖ Un EM no podrá aplicar su ley interna si es contraria a lo dispuesto por una directiva cuyo plazo de transposición ya ha expirado (sentencia del 5 de abril de 1979, **Ratti**).

Relaciones Dº UE y Dº EEMM: Interpretación conforme

Principio de interpretación conforme:

Con la **Sentencia Marleasing de 1990**, bajo este principio, cuando una norma sea susceptible de tener diversas interpretaciones, unas que sean contrarias al Dº de la UE y otras ajustadas al Dº de la UE el juez nacional hará la interpretación efectivamente resulte ajustada a Dº.

Relaciones Dº UE y Dº EEMM: RP EM incumplidor

Principio de responsabilidad patrimonial del Estado incumplidor:

Con la **Sentencia Francovich y Bonifaci de 1991**, teniendo en consideración que las directivas solo pueden producir efectos verticales, en los casos en los que un particular sufra un perjuicio porque la directiva no ha sido transpuesta en plazo o ha sido incorrectamente transpuesta, afectando en las relaciones entre particulares, el particular afectado de ninguna manera podrá reclamar al otro particular el contenido de la directiva. Sin embargo, sí podrá reclamar al Estado incumplidor el abono de la correspondiente indemnización como consecuencia de la responsabilidad en que ha incurrido por su actuación deficiente.

Relaciones Dº originario UE y Dº español

Mediante el art. 93 CE de 1978, se establece el instrumento jurídico por el cual España pudo incorporarse a las Comunidades Europeas.

Art. 93 CE:

Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las **Cortes Generales** o al **Gobierno**, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Relaciones Dº originario UE y Dº español

Los Tratados de Dº originario, por su naturaleza tienen condición, de Tratados Internacionales, resultado de aplicación, además de lo dispuesto en el art 93, lo establecido en el art 96 de la UE.

Art. 96 CE:

1.- Los tratados internacionales válidamente celebrados, **una vez publicados oficialmente en España**, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2.- Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Relaciones Dº originario UE y Dº español

De acuerdo con los artículos 93 y 96 CE, la celebración del T. de Adhesión y cualquier Tratado modificativo posterior, requiere:

- Autorización de las Cortes Generales mediante L.O.
 - Efectivamente, en T. de Adhesión se ratificó por L.O. 10/1985, de 2 de agosto.
- Publicación en el BOE → pasando a integrarse en el sistema de fuentes del Derecho español.

Relaciones Dº derivado UE y Dº español

En relación con el Dº derivado hay que dar respuesta dos cuestiones:

1. A qué **administración** corresponde adoptar las medidas de ejecución del Dº de la UE y la transposición de directivas.
2. Los **procedimientos** a seguir en caso de **conflicto**.

Relaciones Dº derivado UE y Dº español

1.- A qué **administración** corresponde adoptar las medidas de ejecución del Dº de la UE y la transposición de directivas.

- El TJ ha concluido que la determinación del órgano o ente que en cada EM sea competente para la ejecución y el desarrollo del Dº de la UE es un asunto de orden exclusivamente interno.
- El TC por su parte, atribuye la competencia de ejecución y desarrollo al ente que tenga las competencias en Dº interno según se establezca en la constitución (artículos 148 y 149 CE).
- No obstante, de acuerdo con el art 93 CE, la responsabilidad por posibles incumplimientos le incumbe al **Estado**.

Relaciones Dº derivado UE y Dº español

2.- Los **procedimientos** a seguir en caso de **conflicto**.

En general, estos casos se resolverán aplicando los principios establecidos por el TJ.

Fundamentalmente pueden darse tres situaciones:

- Colisión de una norma del Dº de la UE con una norma interna de rango inferior a la ley
- Colisión de una norma del Dº de la UE con una norma española con rango de ley
- Colisión de una norma del Dº de la UE y una norma constitucional

Relaciones Dº derivado UE y Dº español

Colisión de una norma del Dº de la UE con una norma interna de *rango inferior a la ley*:

- El juez español que conozca el caso, aplicará la norma europea de acuerdo con el **principio de primacía**.
- Si se trata de un órgano contencioso-administrativo, además podrá declarar **NULO** el reglamento nacional.
- Si se trata de un órgano de cualquier otro orden, solo inaplicará la norma, pero no podrá anularlo.

Relaciones Dº derivado UE y Dº español

Colisión de una norma del Dº de la UE con una norma española con *rango de ley*:

- El juez español NO aplicará la norma con rango de ley, pero NO tiene competencia para declararla nula.
- El TC, por su parte, NO puede declarar inconstitucional la norma, porque el Derecho de la UE no es parámetro de constitucionalidad (una norma puede vulnerar el Derecho de la UE y no ser contraria a la CE)
- Habría que recurrir a la vía parlamentaria.

Relaciones Dº derivado UE y Dº español

Colisión de una norma del Dº de la UE y una *norma constitucional*:

- El TJ, en aplicación del principio de primacía, ha venido declarando que en caso de conflicto entre una norma europea y una norma constitucional, prevalece la norma de la UE.
- El TC, por su parte, igualmente ha venido reconociendo que en caso de conflicto entre una norma europea y una norma constitucional, prevalece la norma de la UE, sin admitir recurso de amparo frente al acto de la UE, puesto que este no está sometido al test de constitucionalidad.
- El TC sin embargo, sí puede pronunciarse sobre si un Tratado de Dº originario es ajustado a lo dispuesto en la CE, y en caso de contradicción, habrá de procederse a la reforma constitucional (art. 95 CE).

Participación CCAA y GVA en Dº de la UE

Las CCAA participan en la formación de la voluntad del Eº ante las instituciones de la Unión para que su opinión sea tomada en cuenta a través de la **Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea** (CARUE), anteriormente conocida como CARCE (Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas).

La **Secretaría de Estado para la UE**, es el órgano de coordinación en materia de ayudas procedentes de fondos públicos, mediando entre la Comisión Europea y las CCAA.

Participación CCAA y GVA en Dº de la UE

Art. 1 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

La Comunitat Valenciana, como región de Europa, asume los valores de la Unión Europea y velará por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos europeos.

Art. 22.k Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

Es función de Les Corts:

k) Recibir información, a través del Consell, debatir y emitir opinión respecto de los tratados internacionales y legislación de la Unión Europea en cuanto se refieran a **materias de particular interés de la Comunitat Valenciana**, de acuerdo con la legislación del Estado.

Participación CCAA y GVA en Dº de la UE

Art. 49.4 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

También es competencia exclusiva de la Generalitat el desarrollo y ejecución de la legislación de la UE en la Comunidad Valenciana y ejecución de la legislación de la UE en la Comunidad Valenciana en aquellas materias que sean de su competencia.

Participación CCAA y GVA en Dº de la UE

Art. 61 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

1. La **Comunitat Valenciana** tendrá una **Delegación en Bruselas** como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea.
2. Asimismo, la Generalitat, a través del Organismo de Promoción de la Comunitat Valenciana, abrirá una red de oficinas de promoción de negocios en todos aquellos países y lugares donde crea que debe potenciarse la presencia de las empresas valencianas.
3. La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:
 - a) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
 - b) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente.
 - c) **Tendrá al President de la Generalitat como representante de la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones.**
 - d) Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.
 - e) Podrá participar, de forma especial, en el marco de la Asociación Euromediterránea.
4. La Generalitat, igualmente, podrá formar parte y participar en organizaciones e instituciones supranacionales de carácter regional.
5. Una **Ley creará el Comité Valenciano para los Asuntos Europeos**, órgano de carácter consultivo, encargado de asesorar y realizar estudios y propuestas para mejorar la participación en las cuestiones europeas y plantear acciones estratégicas de la Comunitat Valenciana.

Participación CCAA y GVA en Dº de la UE

En respuesta a lo dispuesto en el art 61.1 del EA, se establece la **Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea** es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es defender, representar y promover los intereses de la Comunitat Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus ciudadanos ante la UE.

En relación con lo dispuesto en el art 61.5 del EA, la Ley 10/2009, de 20 de noviembre, de creación del **Comité Valenciano para los Asuntos Europeos crea el Comité Valenciano para los Asuntos Europeos** es un órgano colegiado, de naturaleza administrativa y carácter consultivo, encargado de asesorar al Consell, y realizar estudios y propuestas, encaminadas a mejorar la participación en las cuestiones europeas, y plantear acciones estratégicas de la Comunitat Valenciana, que mejor defiendan los intereses de la misma en dicho ámbito de actuación.

La misma ley crea el el **Observatorio de Políticas Europeas**, como un órgano técnico de apoyo al Comité Valenciano para Asuntos Europeos. Dicho Observatorio está orientado al análisis continuo de las políticas europeas y de las normativas comunitarias, con el objetivo de informar de su impacto en la región y garantizar su plena incorporación en las políticas y normas regionales.

Normativa básica mercado interior

- **Principios de las competencias de la UE:** arts. 4 y 5 TUE
- **Ámbitos de actuación de la UE:** arts. 2 a 14 TFUE
- **Mercado interior y libertades (Título IV TFUE):**
 - Art. 3.3. TFUE
 - Arts. 26 y 27 TFUE: Mercado interior
 - Arts. 28 a 37 TFUE: Libre circulación de mercancías
 - Arts. 45 a 66 TFUE: Libre circulación de personas servicios y capitales
- **Normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento mercado interior:**
 - Art. 3.1 TFUE
 - Arts. 101 a 118 TFUE (en especial, arts. 101, 102 y 107 TFUE)
 - Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.
 - Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 TFUE.
 - Protocolo nº27 sobre mercado interior y competencia.
 - Reglamento comunitario de concentraciones (Reglamento (CE) N.º 139/2004 del Consejo)
 - Arts. 7, 106 y 345 TFUE (empresas públicas) y 14, 59, 93, 106, 107, 108 y 114 TFUE (servicios)
 - Protocolo N.º 26 sobre los servicios de interés general
 - Art. 36 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

Normativa básica ELSJ

- **Objetivo de la UE:** Arts. 3.2 TUE
- **Participación de los Parlamentos nacionales:** art. 12 TUE
- **Política de la UE:** art. 4.2.j TFUE
- **ELSJ:** Título V TFUE (arts. 67 a 76 TFUE)

POLÍTICAS DE LA UE	
Concepto de política de la UE:	El conjunto de acciones previstas en los Tratados orientadas a lograr los objetivos de la UE que en ellos se establecen
T. ROMA (1957)	- Las 4 libertades fundamentales que constituyeron el mercado común: libertad de circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capital. - Las denominadas políticas comunes: Política agraria común (PAC), política común de transportes, política comercial común (PPC) y el régimen de la competencia; - La política social.
AUE (1986)	- Cohesión económica y social; Medio ambiente; Investigación y desarrollo.
T. MAASTRICHT (1992)	- Industria; Protección de los consumidores; Salud Pública. - Educación y cultura; Cooperación al desarrollo y redes transeuropeas.

POLÍTICAS DE LA UE	
T. ÁMSTERDAM (1997)	- Política de empleo - Visados, asilo e inmigración
T. NIZA (2001)	-----
T. LISBOA (2007)	-Transforma las siguientes políticas: - o Pol. de visados en => El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) - o La política de educación, FP y juventud => Incluye además el deporte. - o La cohesión económica y social => Ahora es cohesión económica, social y territorial - o La política de I+D => alberga disposiciones nuevas sobre la política espacial europea - Nuevas políticas: Energía; Turismo; Protección civil; Cooperación administrativa

Art. 4 TUE:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda **competencia NO atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.**

2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. **Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.**

3. Conforme al **principio de cooperación leal**, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.

Competencias UE – EEMM

Art. 5 TUE:

1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de **atribución**. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de **subsidiariedad y proporcionalidad**.
2. En virtud del **principio de atribución**, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
3. En virtud del **principio de subsidiariedad**, en los ámbitos que NO sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los **Parlamentos nacionales** velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.

4. En virtud del **principio de proporcionalidad**, el contenido y la forma de la acción de la Unión NO excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

EXCLUSIVAS (Art. 3 TFUE)	Art 2.1 TFUE: Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes , mientras que los EEMM, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.
COMPARTIDAS (Art. 4.2 TFUE)	Art 2.2 TFUE: Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los EEMM en un ámbito determinado, la Unión y los EEMM podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito . Los EEMM ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los EEMM ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.
DE APOYO, COORDINACIÓN Y COMPLEMENTO (Art. 6 TFUE)	Art 2.5 TFUE: En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM , sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos.

COMPETENCIAS (Art. 2 TFUE)	UE	EEMM
EXCLUSIVAS (Art. 3 TFUE)	<u>Sólo la Unión</u> podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes	<u>Solo</u> podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes <u>si son facultados</u> por la Unión o para <u>aplicar</u> actos de la Unión
COMPARTIDAS (Art. 4.2 TFUE)	Podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito	Podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. <u>Pero</u> solo si la UE no ha propuesto ya legislación al respecto o ha decidido que no lo va a hacer.
DE APOYO, COORDINACIÓN Y COMPLEMENTO (Art. 6 TFUE)	Podrá llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM	Su competencia <u>NO</u> se verá sustituida por las acciones que pueda llevar acabo la UE

Art. 3.2 TFUE:

La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando:

1. Dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión,
2. Cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna
3. O en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

Art. 4.1 TFUE:

La Unión dispondrá de competencia compartida con los EEMM cuando los Tratados le atribuyan una competencia que NO corresponda a los ámbitos mencionados en los arts. 3 y 6 TFUE.

Art. 4 TFUE:

4.3. En los ámbitos de la **investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio**, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.

4.4. En los ámbitos de la **cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria**, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los EEMM ejercer la suya.

Clasificación competencias

EXCLUSIVAS (Art. 3 TFUE) Lista cerrada	COMPARTIDAS (Art. 4.2 TFUE) Lista abierta	DE APOYO, COORDINACIÓN Y COMPETENCIA (Art. 6 TFUE) Lista cerrada
- La unión aduanera; - El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; - La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; - La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común; - La política comercial común.	- El mercado interior; - La política social; - La cohesión económica, social y territorial; - La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos; - El medio ambiente; - La protección de los consumidores; - Los transportes; - Las redes transeuropeas; - La energía; - El ELSJ; - Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública. - La investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio; - La cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria	- La protección y mejora de la salud humana; - La industria; - La cultura; - El turismo; - La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte; - La protección civil; - La cooperación administrativa.

Políticas con tratamiento especial

Se consideran “cuestiones de interés común”

Art. 2.3 TFUE (Políticas económicas y de empleo):

Los EEMM coordinarán sus políticas económicas y de empleo según las modalidades establecidas en el presente Tratado, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia.

Art. 2.4 TFUE (PESC):

La Unión dispondrá de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el TUE, para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de defensa.

Políticas con tratamiento especial

Art. 5 TFUE:

1. Los EEMM coordinarán sus **políticas económicas** en el seno de la Unión. Con este fin, el **Consejo** adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas. Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro.
2. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las **políticas de empleo** de los EEMM, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.
3. La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las **políticas sociales** de los EEMM.

=/=

Art. 15 TUE :

El **Consejo Europeo** dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales

Art. 7 TFUE:

La Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de competencias.

Art. 8 TFUE:

En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

Art. 13 TFUE:

Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de **bienestar de los animales** como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.

El **mercado interior** es un mercado único en el que circulan libremente:

- los bienes, (arts. 28 a 37 TFUE)
- los servicios, (arts. 56 a 62 TFUE)
- el capital, (arts. 63 a 66 TFUE)
- y las personas, (arts. 45 a 55 TFUE)

Dentro del cual los ciudadanos europeos pueden vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con libertad.

➤ **1958 (T. Roma):**

- El entonces denominado mercado común, fue uno de los principales objetivos del T. de Roma.
- Se eliminaron cuotas, había libre circulación de ciudadanos y trabajadores, pero en la práctica había ciertas trabas debido a prácticas anticompetitivas de los propios EEMM

➤ **1987 (AUE):**

- En este tratado, se fijó un plazo para la consecución de lo que se denominó del **mercado interior**: el **31 de diciembre de 1992**.
- Mercado único = Mercado interior

➤ **> 1993:**

- • De 1993 en adelante, la Unión ha seguido desarrollando el mercado interior simplificando el marco normativo, eliminando barreras fiscales, etc.

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO:

El EEE, creado en 1994, amplía las disposiciones de la UE relativas al Mercado interior, a los países de la **AELC**

ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO:

Liechtenstein, Islandia y Noruega, son partes en el EEE, mientras que **Suiza** es miembro de la AELC, pero no forma parte del EEE.

ACUERDOS DE LA UE:

Este acuerdo pudo llevarse a cabo porque está previsto que la UE pueda **celebrar acuerdos con terceros países** con Derechos y obligaciones recíprocos (art 217 TFUE).

Art. 26 TFUE:

1. La Unión **adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior** o a garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados.
2. El **mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales** **estará garantizada** de acuerdo con las disposiciones de los Tratados.
3. El **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, definirá las orientaciones y condiciones necesarias para asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores considerados.

=/=

Art. 15 TUE :

El **Consejo Europeo** dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales

Art. 28 TFUE:

1. La Unión comprenderá una **unión aduanera**, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los EEEMM, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un **arancel aduanero común** en sus relaciones con terceros países.
2. Las disposiciones del artículo 30 y las del capítulo 3 del presente título se aplicarán a los productos originarios de los Estados miembros y a los productos procedentes de terceros países que se encuentren en **libre práctica** en los Estados miembros.

Unión aduanera: acuerdo entre varios países (en este caso, los miembros de la UE) donde se permite el libre comercio entre ellos (eliminación de fronteras).

Arancel aduanero: marco normativo, que rige sobre las mercancías que se importan y exportan en una unión aduanera

➤ **Concepto de MERCANCÍA (TJUE):**

- Todo bien estimable en dinero susceptible de transacción comercial.
- Se excluye de la noción de mercancías:
 - Armas, municiones y material de guerra (Art. 346 TFUE).
 - Los productos de la PAC se rigen por sus propias disposiciones.

Art. 29 TFUE:

Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos.

LIBRE PRÁCTICA $\neq$ PRODUCTO ORIGINARIO. Los productos originarios son aquellos producidos en su totalidad en la UE o cuya transformación sustancial se ha producido en ella.

El **despacho a libre práctica** conferirá a las mercancías NO pertenecientes a la Unión el estatuto aduanero de mercancías de la Unión. (Reglamento (UE) N° 952/2013)

Art. 30 TFUE:

La **prohibición** entre EEMM de Derecho de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente.

Art. 31 TFUE:

El **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, fijará los derechos del arancel aduanero común.

Art. 33 TFUE:

El **P. EU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo **ordinario** adoptarán medidas para fortalecer la cooperación aduanera entre los EEMM y entre ellos y la **Comisión**.

Art. 34 y 35 TFUE:

Quedarán **prohibidas** entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la **importación y exportación**, así como todas las medidas de efecto equivalente.

Art. 36 TFUE:

Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de:

- orden público,
- moralidad y seguridad públicas,
- protección de la salud y vida de las personas y animales,
- preservación de los vegetales,
- protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional
- o protección de la propiedad industrial y comercial.

No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Art. 37 TFUE:

1. Los Estados miembros adecuarán los **monopolios nacionales de carácter comercial** de tal modo que quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado.

Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a cualquier organismo mediante el cual un Estado miembro, de iure o de facto, directa o indirectamente, controle, dirija o influya sensiblemente en las importaciones o las exportaciones entre los Estados miembros. Tales disposiciones se aplicarán igualmente a los monopolios cedidos por el Estado a terceros.

2. Los Estados miembros se abstendrán de cualquier nueva medida contraria a los principios enunciados en el apartado 1 o que restrinja el alcance de los artículos relativos a la prohibición de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros.

3. En caso de que un monopolio de carácter comercial implique una regulación destinada a facilitar la comercialización o a mejorar la rentabilidad de los productos agrícolas, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar, en la aplicación de las normas del presente artículo, garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados.

- El TFUE distingue dentro de la libre circulación de las personas disposiciones relativas a:
 - TRABAJADORES (cuenta ajena): Arts. 45 a 48 TFUE:
 - La noción de trabajador fue establecida en la Sentencia del TJUE de 1986, caso Lawrie-Blum: trabajador es la persona que presta servicios que tengan valor económico en favor de otra persona y bajo la dirección de esta, recibiendo en contrapartida una prestación.
 - El derecho de ESTABLECIMIENTO (cuenta propia): Arts. 49 a 55 TFUE:
 - **Derecho establecimiento $\neq$ Libre prestación de servicios.** La diferencia es que por establecimiento se entiende una instalación material, estable y permanente de una persona física o jurídica de un EM en el territorio de otro EM para desarrollar una actividad económica de carácter no asalariado, con voluntad de permanencia, mientras que en la prestación de servicios no implica dicho establecimiento, tiene carácter a priori temporal, y no supone necesariamente desplazamiento.

Art. 45 TFUE (Igualdad de trato):

1. Quedará asegurada la **libre circulación de los trabajadores** dentro de la Unión.
2. La libre circulación supondrá **la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad** entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
3. **Sin perjuicio de las limitaciones justificadas** por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:
 - a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;
 - b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;
 - c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;
 - d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los **reglamentos** establecidos por la **Comisión**.

Art. 45.4 TFUE (Igualdad de trato):

Las disposiciones del presente artículo **NO serán aplicables** a los **empleos en la administración pública**.

El TJUE estableció que se considerarán empleos en la AP los que cumplen los siguientes criterios:

1. Impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público
2. Las funciones que se desarrollen tengan por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado u otras colectividades de carácter público

Art. 46 TFUE:

El **PEU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social**, adoptarán, mediante **directivas o reglamentos**, las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores.

Art. 48 TFUE (Especial referencia en materia de seguridad social):

El **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán, en materia de **seguridad social**, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a sus derechohabientes:

- a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas;
- b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros.

* En el **Art. 48 TFUE** no es previa consulta al Comité Económico y Social, ni mediante directivas o reglamentos $\neq$ **Art. 46 TFUE**.

Art. 48 TFUE (Ejemplo de freno de emergencia):

Cuando un miembro del **Consejo** declare que un proyecto de acto legislativo de los previstos en el párrafo primero perjudica a aspectos importantes de su sistema de seguridad social, como su ámbito de aplicación, coste o estructura financiera, o afecta al equilibrio financiero de dicho sistema, podrá solicitar que el asunto se remita al **Consejo Europeo**, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación y en un **plazo de cuatro meses** a partir de dicha suspensión, el **Consejo Europeo**:

- a) devolverá el proyecto al **Consejo**, poniendo fin con ello a la suspensión del procedimiento legislativo ordinario, o bien
- b) no se pronunciará o pedirá a la **Comisión** que presente una nueva propuesta. En tal caso, el acto propuesto inicialmente se considerará no adoptado.

Art. 49 TFUE:

En el marco de las disposiciones siguientes, **quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento** de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones **relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales** por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades **no asalariadas** (*cuenta propia*) y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los capitales.

Art. 50 TFUE:

A efectos de alcanzar la libertad de establecimiento en una determinada actividad, el **PEU** y el **Consejo** decidirán, mediante **directivas**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social**. $\neq$ Art. 46 TFUE: directivas o reglamentos.

Art. 51 TFUE (Excepciones):

Las disposiciones del presente capítulo **NO** se aplicarán, en lo que respecta al Estado miembro interesado, a las actividades que, en dicho Estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el **ejercicio del poder público**.

El **PEU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán excluir **determinadas actividades** de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo (**es decir, incluir excepciones**).

Art. 52 TFUE (Excepciones):

Las disposiciones del presente capítulo **NO** prejuzgarán la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un **régimen especial para los extranjeros** y que estén justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.

El **PEU** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán **directivas** para la coordinación de las mencionadas disposiciones.

Art. 54 TFUE:

Las **sociedades constituidas** de conformidad con la legislación de **un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión** quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros.

Por sociedades se entiende las sociedades de Derecho civil o mercantil, incluso las sociedades cooperativas, y las demás personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las que no persigan un fin lucrativo.

Art. 56 TFUE:

En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los **nacionales** de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.

El **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que sean nacionales de un **tercer Estado** y se hallen establecidos dentro de la Unión.

Art. 57 TFUE (¿Qué es un servicio?):

Con arreglo a los Tratados, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que **no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.**

Los servicios comprenderán, en particular:

- a) actividades de carácter industrial;
- b) actividades de carácter mercantil;
- c) actividades artesanales;
- d) actividades propias de las profesiones liberales.

Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer **temporalmente** su actividad en el Estado miembro donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.

Art. 58 TFUE:

1. La libre prestación de servicios, en materia de **transportes**, se regirá por las disposiciones del título relativo a los transportes (Título VI).
2. La liberalización de los **servicios bancarios y de seguros** vinculados a los movimientos de capitales se realizará en armonía con la liberalización de la circulación de capitales.

Art. 59.1 TFUE:

A efectos de alcanzar la liberalización de un servicio determinado, el **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al **Comité Económico y Social**, decidirán mediante **directivas**.

Libertad de circulación de trabajadores (Art. 46 TFUE)	Derecho de establecimiento (Art. 50 TFUE)	Reconocimiento mutuo de diplomas y certificados (Art. 53 TFUE)	Libertad de prestación de servicios (Art. 59 TFUE)
El Parlamento Europeo y el Consejo , con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social , adoptarán, mediante <u>directivas o reglamentos</u> , las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores	A efectos de alcanzar la libertad de establecimiento en una determinada actividad, el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, mediante <u>directivas</u> , con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social .	A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Parlamento Europeo y el Consejo , con arreglo al procedimiento legislativo ordinario , adoptarán <u>directivas</u> para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio.	A efectos de alcanzar la liberalización de un servicio determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo , con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social , decidirán mediante <u>directivas</u> .

Art. 63 TFUE:

1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan **prohibidas todas las restricciones a los movimientos** de capitales entre **Estados miembros** y entre **Estados miembros y terceros países**.
2. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, **quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos** entre **Estados miembros** y entre **Estados miembros y terceros países**.

Art. 64 TFUE:

2. El **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán **medidas relativas a los movimientos de capitales**, con destino a **terceros países** o procedentes de **ellos**, que supongan inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, sólo el **Consejo**, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por UNANIMIDAD y previa consulta al **Parlamento Europeo**, podrá establecer **medidas que supongan un retroceso en el Derecho de la Unión** respecto de la liberalización de los movimientos de capitales con destino a **terceros países** o procedentes de **ellos**.

Art. 65 TFUE:

1. Lo dispuesto en el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a:
 - a) aplicar las disposiciones pertinentes de su **Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes** cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital;
 - b) adoptar las **medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial** de entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública.
2. Las disposiciones del presente capítulo **no serán obstáculo para la aplicación de restricciones del derecho de establecimiento** compatibles con los Tratados.
3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 **no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos** tal y como la define el artículo 63.

Art. 65.4 TFUE:

A falta de medidas de aplicación del apartado 3 del artículo 64, la **Comisión** o, a falta de una decisión de la **Comisión** dentro de un período de **tres meses a partir de la solicitud** del Estado miembro interesado, el **Consejo**, podrá adoptar una decisión que declare que las medidas fiscales restrictivas adoptadas por un Estado miembro con respecto a uno o varios terceros países deben considerarse **compatibles** con los Tratados en la medida en que las justifique uno de los objetivos de la Unión y sean compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior. El **Consejo** se pronunciará por UNANIMIDAD a instancia de un Estado miembro.

Art. 66 TFUE:

Cuando en **circunstancias excepcionales** los movimientos de capitales con destino a **terceros países** o procedentes de ellos causen, o amenacen causar, dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria, el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión** y previa consulta al **Banco Central Europeo**, podrá adoptar respecto a **terceros países**, por un plazo que **no sea superior a seis meses**, las medidas de salvaguardia estrictamente necesarias.

Libertad circulación mercancías (Art. 36 TFUE)	Libertad circulación trabajadores (Art. 45 TFUE)	Derecho de establecimiento (Art. 52 TFUE)	Libertad circulación capitales y pagos (art. 65 TFUE)
Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por: -razones de <u>orden público</u>. -<u>moralidad y seguridad públicas</u>, -<u>protección de la salud y vida de las personas y animales</u>, -<u>preservación de los vegetales</u>, -<u>protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o</u> -<u>protección de la propiedad industrial y comercial</u>.	Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de <u>orden público</u>, <u>seguridad y salud públicas</u>, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho: a) de responder a ofertas efectivas de trabajo; b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros; c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales; d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión.	Las disposiciones del presente capítulo y las medidas adoptadas en virtud de las mismas no prejuzgarán la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros y que estén justificadas por razones de <u>orden público</u>, <u>seguridad y salud públicas</u>.	Lo dispuesto en el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a: a) <u>aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital</u>; b) <u>adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales</u>, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de <u>orden público</u> o de <u>seguridad pública</u>.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

- De acuerdo con el art. 3 TFUE: “el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior” => COMPETENCIA EXCLUSIVA.
- De conformidad con el art. 4 TFUE: “el mercado interior” => COMPETENCIA COMPARTIDA.
- El principal objetivo de la política de competencia es velar por el buen funcionamiento del mercado interior:
 - Prohibiendo acuerdos contrarios a la competencia: Art. 101 TFUE
 - Prohibiendo el abuso de una posición dominante en el mercado: Art. 102 TFUE
 - Prohibiendo ayudas del Estado que puedan falsear la competencia: Art. 107 TFUE
 - Controlando operaciones de concentraciones y absorción de dimensión comunitaria
 - Considerando los Servicios de Interés Económico General (SIEG): Art. 14 TFUE

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

- ❖ **OBJETIVO DEL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA:** Garantizar que la competencia NO sea falseada en el mercado interior:
 - ❖ Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos (art. 101 TFUE)
 - ❖ Prohibición del abuso de la posición dominante (Art. 102 TFUE)
 - ❖ Control de las ayudas otorgadas por el Estado (Art. 107 TFUE):
 - ❖ Ayudas SIEMPRE prohibidas, salvo que los tratados dispongan lo contrario (Art. 107.1 TFUE).
 - ❖ Ayudas compatibles si se COMUNICAN a la Comisión (Art. 107.2 TFUE)
 - ❖ Ayudas que pueden ser permitidas. Se notifican a la Comisión para que AUTORICE. (Plazo de 2 meses, silencio positivo) (Art. 107.3 TFUE)

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 101 TFUE (Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos):

- 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos** todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:
 - a) fijar directa o indirectamente los **precios** de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
 - b) limitar o controlar la **producción**, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
 - c) repartirse los **mercados o las fuentes** de abastecimiento;
 - d) aplicar a **terceros** contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
 - e) **subordinar** la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 101 TFUE (Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos):

2. Los acuerdos o decisiones **prohibidos** por el presente artículo serán **NULOS** de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

- a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
- b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 101 TFUE (Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos):

EXENCIONES

REGLAMENTOS DE EXENCIONES

- No obstante a lo establecido en los apartados 1 y 2 del art 101 del TFUE, en el apartado 3, se deja la posibilidad de que determinadas prácticas y acuerdos NO resulten anticompetitivos y por lo tanto no serían incompatibles con el mercado interior.
- Estas exenciones, más que concederse de manera individual, habitualmente suelen regirse por reglamentos de excepciones establecidos por categorías.
- Ejemplo Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 101 TFUE (Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos):

EXENCIONES

PRINCIPIO DE MINIMIS

- Determinados acuerdos, no se consideraran infracciones cuando revistan una importancia menor y su repercusión en el mercado apenas sea perceptible, aun cuando no cumplan con las condiciones establecidas en el art 101.3 TFUE por tratarse de "acuerdos de menor importancia"
- Este tipo de acuerdos, pueden considerarse razonables cuando se trata de colaboraciones entre pequeñas y medianas empresas.
- Ver Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Comunicación de minimis)
- En dicha Comunicación, la Comisión indica las circunstancias en las que considera que los acuerdos que puedan tener como efecto la prevención, restricción o distorsión de la competencia en el mercado interior NO constituyen una restricción sensible de la competencia a efectos del artículo 101 del Tratado.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 102 TFUE (Prohibición del abuso de la posición dominante):

Será **incompatible con el mercado interior** y quedará **prohibida**, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, **la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante** en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:

- a) imponer directa o indirectamente **precios** de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; Ejemplo, precios “predatorios” (precios por debajo de coste de mercado)
- b) **limitar** la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
- c) aplicar a **terceros** contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
- d) **subordinar** la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 103.1 TFUE:

El **Consejo**, a propuesta de la **Comisión** y previa consulta al **Parlamento Europeo**, adoptará los **reglamentos** o **directivas** apropiados para la aplicación de los principios enunciados en los artículos 101 y 102.

Art. 104 TFUE:

Hasta la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación del artículo 103, las autoridades de los **Estados miembros** decidirán sobre la admisibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas y sobre la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior, de conformidad con su propio Derecho y las disposiciones del artículo 101, en particular las de su apartado 3, y las del artículo 102.

Art. 105 TFUE:

La **Comisión** velará por la aplicación de los principios enunciados en los artículos 101 y 102.

A instancia de un Estado miembro o de oficio, y en colaboración con las autoridades competentes de los Estados miembros, que le prestarán su asistencia, la Comisión investigará los casos de supuesta infracción de los principios antes mencionados. Si comprobare la existencia de una infracción, propondrá las medidas adecuadas para poner término a ella.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 107 TFUE (Control de las ayudas otorgadas por el Estado):

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, **serán incompatibles con el mercado interior**, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
2. Serán **compatibles** con el mercado interior:
 - a) las ayudas de carácter **social** concedidas a los **consumidores individuales**, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;
 - b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por **desastres naturales** o por otros acontecimientos de carácter excepcional;
 - c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la **República Federal de Alemania**, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se derogue la presente letra.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 107 TFUE (Control de las ayudas otorgadas por el Estado):

3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:

- a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social;
- b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro;
- c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común;
- d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común;
- e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

¿Cómo se determina si una ayuda es “ayuda de Estado”?

Toda medida que cumpla con todos los criterios establecidos en el artículo 107.1 del TFUE es una ayuda de Estado y, por tanto, incompatible con el mercado interior:

1. El beneficiario es un empresa.
2. Otorgamiento por el Estado o entidades subestatales, bajo cualquier forma.
3. Que suponga un beneficio/ventaja para la empresa.
4. Que favorezca a determinadas empresas o producciones (de forma selectiva).
5. Que falsee o amenace la competencia, afectando a los intercambios comerciales entre estados miembros.

Las medidas consideradas ayuda de Estado pueden adoptar distintas formas:

- Subvenciones.
- Préstamos subvencionados.
- Exenciones fiscales o de cotizaciones a la Seguridad Social.
- Beneficio a la expropiación forzosa.
- Garantías (avales).
- Otras

***** Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 TFUE**

Art. 108 TFUE:

1. La **Comisión** examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior.

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la **Comisión** comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.

Si el Estado de que se trate no cumpliera esta decisión en el plazo establecido, la **Comisión** o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al **Tribunal de Justicia de la Unión Europea**, no obstante lo dispuesto en los artículos **258 y 259**.

Recurso por incumplimiento o infracción

Arts. 258-260 TFUE

COMPETENCIA:
TRIBUNAL DE JUSTICIA

FASE PRECONTENCIOSA:

CASO 1: COMISIÓN => EM

- Si la Comisión estima que un EM ha incumplido alguna de las obligaciones de los Tº, esta emitirá un dictamen después de haber ofrecido al EM a presentar sus observaciones
- Si el EM no se atiene al dictamen de la Comisión, esta podrá recurrir al TJUE

CASO 2: EM => EM

- Cualquier EM puede acudir al TJUE si entiende que otro EM ha incumplido sus obligaciones en virtud de los Tº
- Previamente, someterá el asunto a la Comisión, que emitirá dictamen motivado (los EEMM tienen posibilidad de formular sus observaciones)
- Si la Comisión no emite dictamen en el plazo de 3 MESES desde la solicitud, el EM puede acudir al Tribunal

FASE CONTENCIOSA:

PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE:

- Si el TJUE declara que el EM ha incumplido sus obligaciones en virtud de los Tº, el EM estará obligado a adoptar las medidas para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
- Si la Comisión estima que el EM no ha adoptado las medidas, podrá someter el asunto al TJUE (ofreciendo la posibilidad al EM de presentar sus observaciones). La Comisión indicará el importe a tanto alzado o multa coercitiva.
- Si el TJUE declara que el EM efectivamente ha incumplido la sentencia, podrá imponerle dicho importe.

Art. 108.2 TFUE:

A petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por UNANIMIDAD y no obstante lo dispuesto en el artículo 107 o en los reglamentos previstos en el artículo 109, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada **compatible** con el mercado interior, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la Comisión hubiere iniciado el procedimiento previsto en el párrafo primero del presente apartado, la petición del Estado interesado dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento hasta que este último se haya pronunciado sobre la cuestión.

Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los tres meses siguientes a la petición, la Comisión decidirá al respecto.

Art. 108.3 TFUE:

La **Comisión** será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la **Comisión** iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.

Art. 108.4 TFUE:

La **Comisión** podrá adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las que el **Consejo** haya determinado, con arreglo al artículo 109, que pueden quedar exentas del procedimiento establecido en el apartado 3 de este artículo.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 107 TFUE (Control de las ayudas otorgadas por el Estado):

Con carácter general, los EEMM deben notificar a la Comisión todas las ayudas estatales a no ser que se recoja en:

EXENCIONES

EL REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS

- El Reglamento general de exención por categorías* (RGEC) [Reglamento (UE) n.º 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.], en su actual redacción, tras las modificaciones, tiene por objeto:
- Permitir que los gobiernos de la UE den mayores cantidades de dinero público a una gama más amplia de empresas sin necesidad de solicitar el permiso previo de la **Comisión Europea**.
- Por regla general, salvo en el caso de importes muy pequeños, las ayudas estatales deben ser notificadas a la **Comisión** y autorizadas por esta antes de ser concedidas. El Reglamento exige a los Estados miembros de esta obligación de notificación, siempre que se cumplan todos los criterios del RGEC.
- La exención se ha diseñado para reducir las cargas administrativas sobre las autoridades nacionales y locales y para animar a los gobiernos de la UE a canalizar la ayuda hacia el crecimiento económico sin dar a los beneficiarios una ventaja competitiva desleal.

ormativa europea

Ayudas minimis (Reglamento 2023/2831):

- El importe de las ayudas minimis concedidas por los Estado miembro a una única empresa no excederá de 300.000 € durante cualquier periodo de tres años.
 - El período de tres años que debe tenerse en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse de forma continua. En cada nueva concesión de una ayuda de minimis debe tenerse en cuenta el importe total de las ayudas de minimis concedidas en los tres años previos.
- NO se indica un límite expreso para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera.
- Se creará un registro central que recopilará toda la información sobre las ayudas minimis concedidas.

ormativa europea

Ayudas minimis SIEG (Reglamento 2023/2832):

- El importe de las ayudas minimis concedida a una empresa que preste servicios de interés económico general no excederá de 750.000 € durante cualquier periodo de tres años.
- El período de tres años que debe tenerse en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse de forma continua. En cada nueva concesión de una ayuda de minimis debe tenerse en cuenta el importe total de las ayudas de minimis concedidas en los tres años previos.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Art. 107 TFUE (Control de las ayudas otorgadas por el Estado): DECRETO 128/2017

Artículo 3. Obligación de notificar a la Comisión Europea y exenciones

1. Todo proyecto de nueva ayuda o de modificación de una existente **deberá notificarse** previamente a la **Comisión** Europea para su autorización, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6 de este decreto. **Estas ayudas no podrán hacerse efectivas antes de dicha autorización o de que puedan considerarse autorizadas por la ausencia de decisión de la Comisión** [2 meses desde día sig. comunicación] conforme a lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 del Reglamento (UE) núm. 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE o en la norma que lo sustituya.
2. No estarán sujetos a la obligación de **notificación previa** los proyectos de ayudas que se acojan a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea, en uso de las atribuciones que le concede el Reglamento (UE) 2015/1588 que eximan, respecto a determinadas ayudas, de la obligación de notificación. No obstante, en estos supuestos será necesaria la comunicación a la Comisión, conforme al procedimiento establecido en el artículo 5 del presente decreto, de la información que se determine en la normativa de la Unión Europea, respecto del proyecto de ayuda.
3. **Tampoco** estarán sujetos a la obligación de **notificación o comunicación** los proyectos de ayudas acogidos a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea, en uso de las atribuciones que le concede el Reglamento (UE) 2015/1588 o en la norma que lo sustituya, para regular el denominado régimen de minimis.
4. **No será obligatoria la notificación o comunicación** de los proyectos de ayudas que no les sea de aplicación el artículo 107.1 TFUE

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Procedimiento de control de concentraciones:

- Las concentraciones o adquisiciones entre empresas, pueden resultar beneficiosas para el conjunto de la economía. No obstante, también puede obstruir o producir un menoscabo de la competencia. Es por ello que determinadas concentraciones y adquisiciones deben ser evaluadas, sin que puedan llevarse a cabo hasta que se les conceda la pertinente autorización.
- De acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 139/2004, **se consideraran incompatibles con el mercado interior, las concentraciones que obstaculicen de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo**, como por ejemplo aquellas que supongan la creación o el refuerzo de una posición dominante.
- Se deberán comunicar a la **Comisión** aquellas operaciones de concentración en las que la sociedad resultante rebase determinados umbrales. Estas operaciones se conocen como “**operaciones de concentración de dimensión comunitaria**”.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Servicios de interés económico general (SIEG) de carácter público:

Art. 14 TFUE:

Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 93 (Compatibilidad de ayudas al transporte como servicio público), 106 y 107 (Ayudas del Estado) del presente Tratado, y a la vista del lugar que los **servicios de interés económico general** ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido.

El **Parlamento Europeo** y el **Consejo** establecerán dichos principios y condiciones mediante **reglamentos**, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los EEMM, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos servicios.

Normas sobre competencia y ayudas de Estado

Servicios de interés económico general (SIEG) de carácter público:

Art. 106 TFUE:

1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados (...)
2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión.
3. La Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente artículo y, en tanto fuere necesario, dirigirá a los Estados miembros directivas o decisiones apropiadas.

***** Monopolio fiscal:** cuando la prestación de un servicio o la venta de un producto corresponde de manera exclusiva al Estado o entidad colaboradora

Art. 3.2 TUE (Objetivo de la UE):

La Unión ofrecerá a sus ciudadanos **un espacio de libertad, seguridad y justicia** sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.

Art. 12 TUE:

Los Parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual:(...)

c) participarán, en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio (...)

Art. 4.2.j TFUE:

El ELSJ es una de las competencias COMPARTIDAS entre la UE y los EEMM.

*** Esta política aplica con excepciones en Dinamarca e Irlanda que participan solo en determinados ámbitos.

ELSJ: Título V (Arts. 67 a 76 TFUE):

☐ **LIBERTAD** (ARTS. 77 a 80 TFUE):

- ☐ Políticas en las fronteras
- ☐ Asilo
- ☐ Inmigración

☐ **SEGURIDAD** (Arts. 81 a 89 TFUE):

☐ **Cooperación judicial en materia penal** (Art. 82-86 TFUE)

- ☐ Principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales
- ☐ Aproximación de disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM

☐ **Cooperación policial** (Art. 87-89 TFUE)

☐ **JUSTICIA** (Art. 81 TFUE):

- ☐ Reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales
- ☐ Aproximación de disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM

Art. 67 TFUE:

1. La Unión constituye un **espacio de libertad, seguridad y justicia** dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros.
2. Garantizará la **ausencia de controles** de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países.
3. La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de **seguridad** mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales.
4. La Unión facilitará la tutela **judicial**, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.

Art. 4.2 TUE:

La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. **Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.**

Art. 276 TFUE:

En el ejercicio de sus atribuciones respecto de las disposiciones de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, el **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** no será competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

Los **objetivos** de la UE en la política de control de fronteras son (Art. 77 TFUE):

- Garantizar la ausencia total de controles de personas, sea cual sea su nacionalidad cuando crucen las **fronteras interiores**.
- Garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de **fronteras exteriores**.
- Instaurar progresivamente un sistema integrado de **gestión** de las fronteras exteriores.

FRONTEX: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas

Año de creación: 2004 Sede: Varsovia (Polonia)

Misión: Ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE.

Financiación: Como agencia de la UE, Frontex está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados a Schengen.

Art. 78 TFUE:

1. La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a **todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución**. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes. (...)

3. Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.

Art. 79 TFUE:

1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a **garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos** y una lucha reforzada contra ambas.
2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas en los ámbitos siguientes:
 - a) las condiciones de **entrada y residencia** y las normas relativas a la expedición por los Estados miembros de **visados** y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación familiar;
 - b) la definición de los **derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente** en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros;
 - c) la **inmigración y residencia ilegales**, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal;
 - d) la **lucha contra la trata de seres humanos**, en particular de mujeres y niños. (...)
5. El presente artículo no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

Art. 82.1 TFUE:

La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el **principio de reconocimiento mutuo** de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83.

El **Parlamento Europeo** y el **Consejo** adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas tendentes a:

- a) establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;
- b) prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros;
- c) apoyar la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia;
- d) facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones.

Art. 82.2 TFUE:

En la medida en que sea necesario para facilitar el **reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales** y la **cooperación policial** y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el **Parlamento Europeo** y el **Consejo** podrán establecer normas mínimas mediante **directivas** adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Estas normas se referirán a:

- a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;
- b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal;
- c) los derechos de las víctimas de los delitos;
- d) otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá determinado previamente mediante una decisión. Para la adopción de esta decisión, el Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.

La adopción de las normas mínimas contempladas en el presente apartado no impedirá que los Estados miembros mantengan o instauren un nivel más elevado de protección de las personas.

Art. 83.1 TFUE:

El **Parlamento Europeo** y el **Consejo** podrán establecer, mediante **directivas** adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes.

Art. 85 TFUE (Eurojust):

La función de Eurojust es apoyar y reforzar la **coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros** o que deba perseguirse según criterios comunes, basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros y por Europol.(...)

FUNCIONES: Es una agencia europea que ayuda a los EEMM a luchar contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada que afecten a más de un EM.

ESTRUCTURA: El “Colegio” es el órgano estratégico del EUROJUST y se compone de un fiscal o juez de cada país de la UE. Administra un director administrativo. Existe un responsable de protección de datos NO dependiente del director.

AÑO DE CREACIÓN: 2004

SEDE: La Haya (Países Bajos).

Art. 86 TFUE (Referencia a la fiscalía europea):

Para combatir las infracciones que perjudiquen a los **intereses financieros** de la Unión, el **Consejo** podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust. (...)

FUNCIONES: Investigar delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE (fraude, corrupción, blanqueo de dinero, etc.), ejercer acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio.

ESTRUCTURA: Nivel central: • Fiscal general Europeo • Colegio de fiscales europeo compuesto por el fiscal general europeo y fiscales de los EEMM participantes
Nivel nacional: Formado por fiscales europeos delegados y salas permanentes

FECHA ENTRADA FUNCIONAMIENTO: 1 de junio de 2021

SEDE (nivel central): Luxemburgo

FORMADA: 22 EEMM, incluido España.

CREADA: Mediante cooperación reforzada.

Art. 87 TFUE:

1. La Unión desarrollará una cooperación policial en la que **participen todas las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de policía, los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas** especializados en la prevención y en la detección e investigación de infracciones penales.
2. A los efectos del apartado 1, el **Parlamento Europeo** y el **Consejo** podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a:
 - a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de **información** pertinente;
 - b) el apoyo a la **formación** de personal, así como la **cooperación** para el intercambio de personal, los equipos y la investigación científica policial;
 - c) las técnicas comunes de **investigación** relacionadas con la detección de formas graves de delincuencia organizada.
- (...)

Art. 88 TFUE (Europol):

La función de Europol es **apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales** y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave que afecte a **dos o más EEMM, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen un interés común** que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en contra de ellos(...)

FUNCIONES: es una agencia europea que asiste a las autoridades policiales de toda la UE en las actividades de lucha contra la delincuencia y el terrorismo en distintos ámbitos (drogas, trata de seres humanos, ciberdelincuencia, blanqueo de capitales, etc.).

ESTRUCTURA: • Dirige un Director Ejecutivo nombrado por el Consejo. Le asisten 3 directores ejecutivos adjuntos que gestionan 3 áreas: Operaciones, Gobernanza y Capacidades.

AÑO DE CREACIÓN: 1 octubre 1998

SEDE: La Haya (Países Bajos).

ÁMBTO: Comunitario (27 EEMM)

EUROJUST = Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal (Art. 85 TFUE)	Fiscalía Europea (Art. 86 TFUE)	EUROPOL= Agencia de Policía de la UE (Art. 88 TFUE)	FRONTEX= Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
La función de Eurojust es apoyar y reforzar la <u>coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales</u> encargadas de <u>investigar</u> y <u>perseguir</u> la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes, basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros y por Europol.	La Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente para <u>descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses financieros</u> de la Unión definidos en el reglamento contemplado en el apartado 1, y para incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos.	La función de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las <u>autoridades policiales</u> y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la <u>prevención</u> de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del <u>terrorismo</u> y de las formas de delincuencia que lesionen un <u>interés común que sea objeto de una política de la Unión</u> , así como en la lucha en contra de ellos.	Apoya a los países de la UE y de Schengen en la gestión de las <u>fronteras exteriores</u> de la UE y en la lucha contra la delincuencia <u>transfronteriza</u> .

Art. 81.1 TFUE:

La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con **repercusión transfronteriza**, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. (...)

ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE FAMILIA:

El **ap. 2 del art 81 TFUE** determina que, con carácter general, el **PEU** y el **Consejo** adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar la cooperación en materia civil.

No obstante, en lo relativo al **Derecho de Familia** (divorcios, responsabilidad parental, pensiones alimenticias, etc.) con **repercusión transfronteriza** se establecerán por el **Consejo**, con arreglo a un procedimiento legislativo especial. El **Consejo** se pronunciará por UNANIMIDAD, previa consulta al **PEU**. El Tº contempla la posibilidad de que se emplee un procedimiento legislativo ordinario en materia del Dº de Familia con **repercusión transfronteriza** si se cumplen determinados requisitos (sea propuesto por la **Comisión**, no haya oposición por parte de los Parlamentos nacionales, etc.)

Objetivos:

- Permitir a los residentes de la UE viajar a través de las **fronteras interiores** de sus países miembros sin tener que pasar controles o mostrar sus pasaportes.
- Reforzar los controles en **fronteras exteriores** y adoptar medidas destinadas a mejorar la seguridad de dichas fronteras.
- Establecer una política común en materia de **visados**.
- Facilitar la **cooperación** en materia judicial penal y policía.

Cronología:

- 1985: Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (Benelux), la República Federal de Alemania y la República Francesa (cinco de los entonces diez países de la Comunidad Económica Europea (CEE), ahora países de la UE) **firman un acuerdo**, en el pueblo luxemburgués de Schengen, sobre la **eliminación gradual de sus controles fronterizos interiores**;
- 1990: los mismos cinco países firman el **Convenio** Schengen que complementa el acuerdo y establece las medidas y salvaguardias para poner en práctica la política de no control de las fronteras interiores;
- 1991: España firma el Acuerdo de Adhesión el 25 de junio de 1991, al Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen de 19 de junio de 1990
- 1997: el **Tratado de Ámsterdam** introduce la cooperación de Schengen en el marco jurídico de la UE.

El **Espacio Schengen** es el conjunto de los territorios de los Estados a los que se aplican plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas, **previstas en el Título II del Convenio para la Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990.**

En el espacio Schengen participan 29 países europeos (los cuales 25 son Estados miembros de la UE): Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Croacia (desde enero/2023) y Bulgaria y Rumanía (desde enero/2025).

Antes de integrarse en el espacio Schengen, los Estados Schengen han tenido que demostrar su capacidad de:

- Asumir la responsabilidad de controlar la frontera exterior del espacio en nombre de los otros Estados Schengen y de expedir visados para estancias de corta duración uniformes (visados Schengen);
- Cooperar de manera eficiente con los otros Estados Schengen con el fin de mantener un nivel de seguridad elevado una vez suprimidos los controles en las fronteras interiores;
- Aplicar el conjunto de normas Schengen, como las normas sobre controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la expedición de visados, la cooperación policial y la protección de datos personales;
- Conectarse al Sistema de Información de Schengen (SIS) y al Sistema de Información de Visados (VIS) y utilizarlos. Los Estados Schengen son objeto de evaluaciones periódicas cuyo propósito es verificar la correcta aplicación de la normativa Schengen.

Chipre e Irlanda (opt-out) son Estados miembros de la UE que (todavía) no forman parte del espacio Schengen. Esto significa que los vuelos desde uno de estos Estados a un Estado Schengen se consideran exteriores y están sujetos a controles fronterizos.

Sin embargo, los ciudadanos de la UE tienen derecho a circular libremente cuando viajan por la Unión, tanto por los países pertenecientes a Schengen como por los demás.

Cuando un ciudadano de la Unión entra en un Estado de la UE no perteneciente a Schengen, en principio es objeto de una inspección mínima para comprobar su identidad mediante la presentación de sus documentos de viaje (pasaporte o documento de identidad).



✉ info@autenticaoposiciones.com

🌐 www.autenticaoposiciones.com

C/ Ribera 16, 46002 València